

חטיבת רשות הפיתוח ארצי

עמידר מבקשת בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין, הידוע בגוש 7112 חלקה 24 בשלמות, בשטח של 198 מ"ר, עליה בנוי מבנה בשטח של כ- 114 מ"ר. מוצעות גם יתרת זכויות הבניה בחלקה.

בנכס מחזיק דייר אשר לו זכויות דיירות מוגנת כמפורט בחוברת מכרז זו.

הנכס מצוי ברחוב ברנט 18 תל אביב יפו.

מכרז מס': 639-2026

מועד הביקור בנכס: יום ד' 24 ביוני 2026 בשעה 10:00 ברח' ברנט 18 תל אביב יפו.

מקום הגשת ההצעות: במשרדי עמידר במרכז עזריאלי חולון רח' הרוקמים 26, בניין D קומה 6, תיבה

מס' 2.

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב' 10 באוגוסט 2026, בשעה: 12:00.



תוכן העניינים

1.	כללי:-	3
2.	תיאור החלקה והנכס הממוקמים בה:-	3
3.	מחיר מינימום:-	5
4.	תשלומים נוספים:-	5
5.	זכויות בניה:-	5
6.	המידע המוצג בחוברת זו:-	6
7.	תכולת ההצעות:-	7
8.	איסור תיאום מחירים:-	7
9.	השתתפות במכרז:-	7
10.	הגשת ההצעה:-	7
11.	מסמכים אותם יש לצרף להצעה לרכישה:-	8
12.	שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים וביטול המכרז:-	9
13.	הצעות זהות התמחרות ופסילת הצעות:-	9
14.	תשלום סכום ההצעה:-	10
15.	תשלומים נלווים:-	10
16.	חתימה על מסמכים והשלמת הליכי הרכישה:-	11
17.	העברת זכויות מהזוכה במכרז לאחר:-	11
18.	שמירת זכויות:-	11
19.	חילוט פיקדון:-	11
20.	תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז:-	12
21.	עיון בהצעה הזוכה, בפרוטוקולים ובהחלטת ועדת המכרזים:-	13
22.	תניית שיפוט:-	13
23.	נספחים:-	13
	נספח א' – נוסח ההצעה	14
	נספח ב' – נוסח ערבות לרכישת הנכס	19
	נספח ג' – נוסח החוזה ותנאיו	21
	נספח ד' – הקניית זכויות במקרקעין לזרים	31
	נספח ה' – כתב שיפוי	36
	נספח ו' – מפת מדידה	40
	נספח ז' – חוזה דייר מוגן	41

הזמנה להציע הצעות

חטיבת רשות הפיתוח ארצי

1. כללי:-

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י" ו/או "הרשות") ועמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "עמידר") מזמינים בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס כמפורט להלן (פרטי הנכס המפורטים בטבלה יכוננו להלן: "הממכר" ו/או "הנכס"):

מספר גוש	מספר חלקה/ות	שטח במ"ר	מחיר מינימום ב- ₪ (לא כולל מע"מ)	גובה פיקדון/ערבות ב- ₪
7112	24	198	7,760,000 ₪	1,552,000 ₪

(למען הנוחות, הרשות ועמידר יכוננו להלן: "המזמינה")

2. תיאור החלקה והנכס הממוקמים בה:-

- 2.1. ידוע לזוכה/מציע, כי נמכרת לו בעסקה זו חלקה 24 (בשלמות) בשטח של 198 מ"ר לרבות כל הבנוי עליה בהתאם לתשריט המכר (להלן: "הנכס"). כמו כן, נמכרות לו בעסקה זו יתרת זכויות הבניה בחלקה (להלן: "זכויות הבניה"). לשם הנוחות יוגדרו "הנכס" ו-"זכויות הבניה" ביחד להלן: "הממכר".
- 2.2. עוד ידוע לזוכה/מציע, כי אך ורק לצורך קביעת מחיר המינימום במכרז נערך תחשיב מקורב של זכויות הבניה ולפיו נמכרות במסגרת מכרז זה זכויות בניה לבניית 5 יח"ד, וזאת בהריסה ובניה מחדש. יודגש, כי המדובר בתחשיב מקורב בלבד ואין בו בכדי לחייב את המזמינה ולפגוע באמור בס"ק 2.4 ו- 2.5 להלן, והזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינה, לרבות לא בטענה כי הסתמך על תחשיב זה.
- 2.3. ידוע לזוכה/מציע, כי הנכס ירשם על שמו בלשכת רישום המקרקעין ע"י המזמינה וזאת ללא הגבלת זמן. כמו כן, ידוע לזוכה/מציע כי מילוי כל התנאים מול הרשויות המוסמכות מהווה תנאי לרישום הנכס ע"י המזמינה בלשכת רישום המקרקעין, והזוכה/מציע לא יבוא למזמינה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור בכך.
- 2.4. ידוע לזוכה/מציע, כי נמכרת לו יתרת זכויות הבניה בחלקה. באחריותו של הזוכה/מציע בלבד לבדוק את אפשרויות מימושן של זכויות הבניה מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק מבחינה קונסטרוקטיבית ומבחינה תכנונית ואין למזמינה כל אחריות בקשר לכך. לזוכה/מציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בקשר למימושן של זכויות הבניה לרבות באם לא ניתן יהיה לממשן בכלל.
- 2.5. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע לזוכה/מציע, כי מימוש זכויות הבניה הינו בהתאם לתקנון כל תכנית החלה על הממכר. ידוע לזוכה/מציע, כי ככל שיש סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות התוכניות הקיימות בממכר, יגברו הוראות התוכניות והזוכה/מציע לא יבוא למזמינה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור בכך.
- 2.6. ידוע לזוכה/מציע, כי המבנה הקיים מיועד להריסה. הזוכה/מציע מבין את כל המשמעויות הנובעות מכך ובכל מקרה, הוא לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המזמינה.
- 2.7. ידוע לזוכה/מציע, כי על החלקה חלות ויכול ועתידות לחול מספר תכניות. הזוכה/מציע מצהיר כי הוא מודע להוראות התוכניות הנ"ל ולמצבה התכנוני של החלקה. הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינה, לרבות באם יהיו שינויים בהוראות התכניות. למען הסר ספק יובהר, כי ככל שיחול חיוב בהיטל השבחה בשל תכנית שתאושר לאחר קביעת הזוכה/מציע במכרז יחול החיוב במלואו על הזוכה/מציע בלבד.

2.8. ידוע לזוכה/מציע, כי הממכר מהווה מגרש על פי תביע 4743. הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינה.

2.9. ידוע לזוכה/מציע, כי חלקים מהמבנה אשר נמצאים מחוץ לגבול החלקה אינם נכללים בממכר ולזוכה/מציע לא תהיה כל זכות בהם והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינה.

2.10. ידוע לזוכה/מציע, כי הממכר נמצא במצבו התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי (AS-IS). הזוכה/מציע בדק את מצבו התכנוני, המשפטי והפיזי של הממכר, מצא אותם מתאימים לצרכיו ואין לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בעניין זה. ידוע לזוכה/מציע מצבו הפיזי והתחזוקתי של הנכס. באחריות הזוכה/מציע לבדוק את חיבור הנכס לרשת המים, החשמל והביוב. כמו כן עליו מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק בכל הרשויות המוסמכות את אפשרויות השימוש בממכר, מכל בחינה שהיא לרבות מבחינה תכנונית ומבחינה פיזית והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בשל כל מגבלה שתתגלה, אם וככל שתתגלה, הנוגעת ליכולת השימוש בממכר.

2.11. הזוכה/מציע מצהיר, כי ניתנה לו הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר וכי בדק בפועל את מצבו של הממכר ואת כל העניינים הקשורים בממכר ואשר יש בהם כדי להשפיע על התקשרותו ומצא אותם מתאימים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה. הזוכה/מציע מוותר בזאת על כל טענה או התאמה או טענה אחרת בנוגע למצב הממכר.

2.12. הזוכה/מציע מצהיר כי הוא בדק מהם השימושים המותרים בנכס וכן מהן המגבלות התכנוניות החלות על השימוש בנכס ובאילו דרישות יצטרך לעמוד בכדי לקבל היתר לשימוש בנכס. הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמינה, לרבות באם לא ניתן יהיה לקבל היתר לשימוש בנכס. כמו כן, הזוכה/מציע מבין את כל המשמעותיות הנובעות מכך ובכל מקרה, הוא לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המזמינה.

2.13. ידוע לזוכה/מציע, כי עליו לבדוק ברשות המקומית ו/או אצל כל גורם רלוונטי אחר את התאמת הבנוי בפועל להיתר הבניה ככל שקיים והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין העדר היתר בניה לנכס ו/או בגין בנייה שבוצעה ללא היתר לרבות באם ייצאו בגין תוספות הבניה הנ"ל צווי הריסה, ובאם יתברר, כי לא ניתן לנצל זכויות בניה ללא הריסת החלקים הבנויים ללא היתר.

2.14. ידוע לזוכה/מציע כי אין בחוזה זה משום הסכמה ו/או אישור מצד המזמינה לתוספת בנייה כלשהי. ידוע לזוכה/מציע, כי עליו לדאוג להשגת האישורים המתאימים מאת הרשויות המוסמכות. הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמינה לרבות באם ייצאו בגין תוספות הבניה הנ"ל צווי הריסה.

2.15. ידוע לזוכה/מציע כי יחידה 1 בתשריט המכר (להלן: "היחידה") מוחזקת על ידי דייר מוגן (להלן: "הדייר המוגן") וכי רובה מהווה את הנכס המוגן (להלן: "הנכס המוגן") בהתאם לחוזה השכירות, ובכל מקרה הוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בכל הנוגע לגודל שטח הנכס המוגן. ידוע לזוכה/מציע כי נשלחה הודעה לדייר המוגן בנכס בדבר קיומו של מכרז זה. הזוכה/מציע מביא בחשבון את האפשרות כי הדייר המוגן יגיש בקשה לעיכוב הליכי המכרז ומצהיר כי לא יבוא בכל טענה כלפי המזמינה בכל עניין הקשור לכך, גם אם יהיה בכך משום דחייה משמעותית בהתקשרות עם המזמינה, לרבות טענות ו/או תביעות בגין מניעת רווח, או בגין הוצאות שהוציא ו/או פיצוי נזיקין ו/או הפרת הסכם.

2.16. הזוכה/מציע יקבל על עצמו את כל המחויבויות הנובעות מהיותו בעל הבית והמשכיר של הנכס המוגן, עפ"י כל דין לרבות דיני הגנת הדייר. למען הסר ספק, מובהר, כי הזוכה/מציע ירכוש את זכויות הבעלות בלבד ויהפוך לבעל בית של הנכס המוגן בכפוף לזכויות המחזיק בו על פי כל דין. חוזה השכירות יחייב את הזוכה/מציע מרגע רכישת זכויות הבעלות. החוזה מצורף כנספח 1 למכרז זה.

2.17. הזוכה/מציע מתחייב למלא את התחייבויות המזמינה כלפי הדייר המוגן לרבות התחייבויות ומחויבויות הנובעות מחוזה השכירות. כל חוב שחייב הדייר המוגן שאמור להיות משולם בגין הנכס עד למועד תשלום התשלום האחרון בגין העסקה יהיה שייך למזמינה. החל מיום התשלום האחרון בגין העסקה יהיה הזוכה/מציע זכאי לקבל את תשלומי שכר-הדירה והוא יהיה האחראי לגבותם מהדייר המוגן באופן עצמאי ובלעדי.

2.18. הזוכה/מציע מצהיר ומתחייב כי יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "רישום זכויות") לרבות, הכנת תכניות מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומעלה, בדיקת אישורי מסים ועירייה, רישום הזכויות וכיוצא ב.

2.19. הזוכה/מציע מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור, והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המזמינה תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה על פי דין, לבטל זכייתו במכרז זה ולבטל את החוזה שיחתם עמו בעקבות הזכייה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור 15% מהתמורה בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המזמינה במקרה כזה.

2.20. הזוכה/מציע מצהיר, כי קרא והבין את האמור בתנאי חוברת המכרז, ידועות ומובנות לו כל ההוראות החוקיות בקשר לנתוני החלקות, ואין ולא תהיינה לו כנגד המזמינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לאמור.

2.21. התנאים המיוחדים המצוינים לעיל, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם המכר וכל הוראות הסכם המכר יחולו על התנאים המיוחדים הנ"ל. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הזוכה/מציע מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם המכר, כי קרא את כל התנאים המיוחדים וכי הבין את האמור בהם.

2.22. התנאים המיוחדים אינם מחליפים את התנאים הכלליים בהסכם המכר ובחוברת המכרז ובאים רק להוסיף עליהם ומבלי לפגוע בהם.

2.23. הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה למזמינה ו/או מי מטעמה מכל סוג שהוא כספיות ו/או אחרות בגין תנאים מיוחדים אלה.

3. מחיר מינימום:-

3.1. מחיר המינימום למכר הינו 7,760,000 ₪ סכום זה אינו כולל מע"מ וישמש את המציעים כמחיר מינימלי להגשת ההצעה לרכישת הזכויות בנכס. לא ניתן לערער על השומה ששימשה בסיס לחישוב מחיר המינימום. הצעה נמוכה ממחיר המינימום תיפסל ולא תשתתף במכרז.

3.2. מתוך התמורה שתשולם על ידי הזוכה יזקפו 1,871,000 ₪ בלבד כנגד זכויות הבעלות בשטחים המוחזקים בדיירות מוגנת על ידי הדייר המוגן כמפורט לעיל. בגין סכום זה לא יידרש הזוכה לשלם מע"מ אלא ככל שתהיה דרישה כזו מאת רשויות המע"מ. יתרת התמורה על פי ההצעה הזוכה תיזקף כנגד זכויות הבעלות בחלקים שאינם מוחזקים על ידי דייר מוגן ואליה יידרש הזוכה להוסיף מע"מ כדין.

3.3. הזוכה במכרז, מתחייב לשלם את המע"מ יחד עם המחיר שהוצע על ידו במכרז במועד ביצוע התשלום כנדרש עפ"י תנאי המכרז.

4. תשלומים נוספים:-

4.1. מובהר בזאת כי, בנוסף על המחיר שיציע הזוכה במכרז, יהיה עליו לשלם למזמינה גם את התשלום עבור הוצאות רישום בטאבו בסך של כ- 3,000 ₪ (כולל מע"מ).

4.2. דוע לזוכה/מציע ומקובל עליו, כי סכומים אלה אינם ניתנים למו"מ עם המזמינה. המציע/זוכה ישלם את הסכומים הנ"ל בד בבד עם התשלום בגין עסקת המכירה. המציע/זוכה לא יבוא בכל טענה כלפי המזמינה בשל כך. מובהר כי התחייבות המזמינה לבצע את רישום הבית המשותף ואת רישום זכויות הזוכה במרשם המקרקעין, אשר ניתנה במסגרת מכרז זה לגבי חלק מהנכסים, אינה התחייבות באשר למועד ביצוע הרישום.

5. זכויות בניה:-

5.1. מובהר בזאת, כי המידע בדבר אפשרויות הבנייה מתבסס על נתוני התכניות מאושרות. אין לראות בהכללת נתון זה, היכן שקיים, משום מצג או הצהרה בדבר האפשרות לקבל היתרים לניצול זכויות הבנייה. אם יתברר, כי הוצאת ההיתר כאמור מותנית בתנאים או שלא ניתן לקבל היתר כלל, לא יחשב הדבר כהפרה של ההסכם או תנאי מתנאיו, והמציע מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל תביעה נגד המזמינה בעניין זה על פי כל דין.

5.2. המציע מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שאין המזמינה מתחייבת כלפיו בהתחייבות כל שהיא באשר לאפשרויות ניצול זכויות הבנייה, וכי ידוע לו שמידע באשר לאפשרויות בנייה נוספות ניתן לקבל בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. חזקה על המציע כי בדק וברר היטב כל פרט וכל סייג הקשור לאפשרויות ניצול זכויות הבנייה בטרם הגיש את הצעתו למכרז, וכי עצם הגשת הצעתו הינה ראייה מכרעת כי עשה כן וכי מצא את הנכס נשוא הצעתו מתאים לצרכיו, גם מבחינה זו.

5.3. בכל מקרה בו יבקש המציע לנצל זכויות בנייה יחולו עליו כל התשלומים, האגרות, המיסים וההיטלים לרשויות המוסמכות לפי כל דין, הן חיובים מן העבר והן חיובים עתידיים.

5.4. ידוע למציע כי כל עוד לא הועברו הזכויות בנכס על שמו של הזוכה במכרז, בלשכת רישום המקרקעין, תהא רשות הפיתוח הבעלים הרשומים בנכס, ולכן תידרש הסכמתה כבעלים לכל בקשה להוספת בנייה בנכסים. ההסכמה תינתן בכפוף לתנאים הבאים :-

5.4.1. הבקשה אינה חורגת מן המותר לבנייה, על פי כל דין.

5.4.2. הבקשה אינה חורגת מן המותר לבנייה כתוספת, על פי תנאי מכרז זה.

5.4.3. הזוכה שילם, בגין בקשתו זו, את כל התשלומים הנדרשים על פי כל דין, לרבות דמי טיפול לעמידר, מיסים, אגרות, היטלים ותשלומים שונים המתחייבים לפי כל דין עקב הבקשה.

5.4.4. הזוכה הגיע לכלל הסדר מכל מין וסוג שהוא עם הדיירים האחרים בבנין ו/או הדיירים האחרים בבניינים סמוכים, הדרוש כדי לממש את תוספת הבנייה, על אחריותו ועל חשבונו.

5.4.5. עמידר או מי מטעמה תחתום בשם רמ"י ורשות הפיתוח על בקשה לאישור התוכניות אך ורק מההיבט הקנייני ואין בדיקתה וחתומתה מתייחסים להיבט התכנוני או כל היבט אחר שאינו נוגע לזכויות הקניין בנכס ובזכויות הבניה. יודגש, כי אין עמידר מתחייבת על ידי חתימה על תוכניות הבנייה, באשר לאפשרויות מימושן, דבר הטעון אישור רשויות התכנון והרישוי עפ"י כל דין, וכן אין היא נוטלת כל אחריות באשר לפגיעה ברכושו של צד ג' העלולה להתהוות עקב מימוש הבנייה המבוקשת.

6. המידע המוצג בחוברת זו:-

6.1. מובהר בזאת, וחזקה על המציע שהוא מבין זאת ומסכים לכך, שאין במידע הכלול בחוברת מסמכי מכרז זה, אלא מסירת מידע כללי ולצורך זיהוי הנכס בלבד. חזקה על המציע, שאם הגיש הצעה לרכישת הנכס במסגרת מכרז זה, בדק את הנכס על כל היבטיו התכנוניים, המשפטיים, הכלכליים והפיזיים, לרבות מצב רישום הזכויות, ולרבות מגבלות ממגבלות שונות, העלולות למנוע איזשהו שימוש בנכס למטרה כלשהי.

6.2. המציע מבין זאת ומסכים לכך, שחלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לאסוף, לברר ולהשיג כל מידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו, והוא מוותר על כל טענת אי התאמה בשל העדר מידע או מידע מוטעה. עצם הגשת ההצעה למכרז הינה ראייה מכרעת כי המציע בדק כל היבט רלבנטי מבחינתו להגשת ההצעה טרם הגישה וכי מצא את הנכס מתאים לדרישותיו ולצרכיו, על כל זכויותיו, מגבלותיו, צמידותיו ופגמיו בין נסתרים ובין גלויים.

6.3. שאלות והבהרות בקשר להזמנה להציע הצעות זו ניתן להפנות לנציגת המזמינה, עד יום 05/05/2026 בשעה 12:00 - לגב' רויטל סייג בדוא"ל revital.sayag@amidar.co.il רק תשובות שתיתנה ע"י המזמינה ו/או נציגיה ובכתב, יחייבו את המזמינה. המזמינה אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה ורשאית היא לענות על חלקן ו/או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. משלוח התשובות על-ידי המזמינה לדוא"ל שצויין בפנייתו של המציע, כאמור, ייחשב כמסירה למציע, והמציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה. אין באמור כדי לפגוע בשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה לקבל או להשיב לשאלות שהתקבלו לאחר המועד הנקוב.

6.4. המזמינה תהיה רשאית לשנות את נוסח מסמכי ההזמנה, לרבות איזה מנספחיה/מסמכיה של הזמנה זו, וזאת, בין היתר, בהתחשב בשאלות שיתקבלו, ובמקרה כזה, יחייב הנוסח החדש. אין באמור לעיל בכדי לחייב את המזמינה להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר.

7. תכולת ההצעות:-

הצעות המציעים תתייחסנה לרכישת הזכויות בנכס, במצבו הנוכחי (AS - IS), במצב הפיתוח הקיים, על כל מגבלותיו. לרבות הפקעות, מגבלות שימוש, חוזק המבנה, וכל מגבלה סטטוטורית, חוקית, או פיזית אחרת, העשויה לנבוע מכל תכנית בנין ערים כלשהי ומכל גורם אחר, אשר היה על המציע לברר, טרם הגיש הצעתו ואשר הינו רלבנטי מבחינת המציע לרכישת הנכס, על פי תנאי המכרז ובכפוף לכל האמור לעיל. הוצאות פיתוח, אם תידרשנה הוצאות כאלו בעתיד, יחולו על הזוכה במכרז.

8. איסור תיאום מחירים:-

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תפסל, והמזמינה רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה בכפוף לאמור בסעיף 18 להלן.

9. השתתפות במכרז:-

9.1 זכאים להשתתף במכרז, אזרחי מדינת ישראל לרבות תאגידים, אשר אינם זרים כהגדרתם בחוק מקרקעי ישראל תש"ך 1960, ואשר מצורף כנספח למכרז זה. השתתפותם במכרז של זרים מותנית עמידה בכל הכללים המפורטים בחוק זה. זכיית זרים במכרז תאושר רק לאחר ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לכך ברמ"י.

9.2 מציעים קשורים:

9.2.1 מציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת, חברות שלובות וחברות קשורות – אינם רשאים להגיש יותר מהצעה אחת (לחוד או ביחד) במסגרת מכרז זה.
"חברה קשורה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

9.2.2 בני זוג יחשבו כמציע אחד והם אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד.

9.2.3 בהגשת הצעתו המציע מצהיר כי הוא אינו מציע קשור, וכי ידוע לו כי הצעות ככל ויוגשו בניגוד לאמור דינן פסלות.

10. הגשת ההצעה:-

10.1 המציעים יגישו את הצעותיהם, באמצעות מסמכי חוברת מכרז זה, לאחר שרשמו את כל פרטי הצעתם בטופס ההצעה, המצורף לחוברת זו בנספח א', ימלאו את הפרטים הנדרשים ויחתמו במקום הנדרש לאחר שקראו והבינו את תוכנה של ההצעה והם מסכימים לה.

10.2 המציעים לא ישנו את תוכן חוברת מסמכי המכרז, בין על ידי מחיקה, הוספה ו/או שינוי כלשהו מכל מין וסוג, אלא, במקומות בהם נתבקשו לעשות כן במפורש, כפועל יוצא מתנאי מכרז זה.

10.3 המציעים ינקבו בטופס ההצעה את המחיר המוצע על ידם (ללא מע"מ) ובסכום עגול. היה והסכום שיוצע יכלול אגורות יילקח בחשבון, כהצעת המציע, הסכום ללא אגורות.

10.4 המציעים יחתמו במקום הרלוונטי בנספח א' נוסח ההצעה, בחוברת המכרז.

10.5 המציעים יצרפו להצעתם את נספח א' במלואו, קרי כל ארבעת (4) עמודי הטופס.

למרות האמור ככל שלא יצורף העמוד הרביעי להצעת של מציע שאינו תאגיד, לא תפסל ההצעה בשל כך.

10.7. המציעים יגישו את הצעותיהם, על כל תכולתן, במעטפה סגורה היטב, לא יאוחר מן היום והשעה שנקבעו כמועד האחרון להגשת ההצעות ובמקום הגשת ההצעות, הכל על פי המפורט בכריכת חוברת מסמכי מכרז זה. הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפסל.

אין לשלוח הצעות באמצעות דואר ו/או דואר רשום. הכנסת ההצעה לתיבת המכרזים הינה באחריותו הבלעדית של המציע. על המציע לשלשל בעצמו או באמצעות שליחיו את ההצעה לתוך תיבת המכרזים הרלוונטית. עמידר אינה אחראית להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים ולמציע לא תהיינה טענות כלפי עמידר בגין עניין זה.

10.8. כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד ליום **10.11.2026**.

10.9. ההצעות יוגשו על כל תכולתן, לרבות כל אישור ו/או מסמך הנדרש עפ"י הוראות חוברת המכרז, וכן כל אישור ו/או מסמך הנדרש לצורך ההבהרות.

10.10. מציע אשר הכניס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות הודעה בכתב על ביטול הצעתו שהוגשה למכרז (להלן: "הודעת ביטול") ו/או כתב הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז (להלן ובהתאמה: "הצעה מתוקנת" ו- "הצעה קודמת"), יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל.

11. מסמכים אותם יש לצרף להצעה לרכישה:-

11.1. כל המציעים, יצרפו להצעתם, המחאה בנקאית (להלן: "המחאה") או ערבות בנקאית (להלן: "הערבות") בנוסח המצורף **נספח ב'**. המחאה/הערבות תהיה בתוקף ל-90 יום לפחות, מן היום האחרון להגשת ההצעות, קרי-עד ליום **10.11.2026**, ותירשם עבור **רשות מקרקעי ישראל** בלבד, המחאה או ערבות שתירשם לטובת עמידר תיפסל.

ידוע למציע, כי סכום ההמחאה/הערבות הבנקאית יהיה לכל הפחות בסכום שנקבע כגובה הפיקדון/ערבות בעמוד 3 בחוברת מכרז זה (הסך הנדרש מפורט גם בפרסום המכרז), לא כולל מע"מ. ככל וישנה סטירה בין הפרסום לאמור בחוברת המכרז יגבר הרשום בחוברת זו.

תשומת לב המציע, כי שם ה"חייב" בערבות הבנקאית צריך להיות זהה לשם המציע. במידה ויש מספר מציעים, ניתן לצרף ערבות בנקאית בה מופיע שמו של אחד או יותר מהמציעים. מובהר, כי במידה ותצורף ערבות בנקאית ששם "החייב" לא יהיה זהה לשם המציע ההצעה תיפסל (הבהרה זו נכונה גם לגבי בני זוג). בשום מקרה אין לכלול בערבות הבנקאית חייבים אשר אינם מציעים בהצעה.

11.2. הצעה שתוגש עבור אחרים, באמצעות מיופה כוח, תוגש בצירוף ייפוי כוח. ייפוי הכוח יוגש במקור או בהעתק המאושר ע"י עו"ד. אם מיופה הכוח אינו עו"ד ייפוי הכוח יהיה נוטריוני. במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד באמצעות מיופה כוח יוגש ייפוי כוח אחד אשר יחתם ע"י כל המציעים או מספר ייפוי כוח אשר בכל אחד יצוין, כי מיופה הכוח מוסמך להגיש הצעה במכרז זה בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית.

במידה שמי מהמציעים הינו תאגיד תצורף, בנוסף על ייפוי הכוח, גם החלטת התאגיד כי הוא מיפה את כוחו של מיופה הכוח להגיש הצעה בשמו במכרז זה ו/או במכרזים באופן כללי. החלטת התאגיד תהיה חתומה בידי מורשי החתימה של התאגיד אשר חתימתם תאושר ע"י עו"ד/ ר"ח של התאגיד. בכל מקרה, ייפוי הכוח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהוא, ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של הנכס.

11.3. בכל מקרה שתוגש הצעה על ידי מספר שותפים, תיעשה ההתקשרות עם כל השותפים ביחד והתחייבויותיהם לפי המכרז יהיו בערבות הדדית. במידה והחלוקה בין המציעים אינה זהה, על השותפים לפרט את אופן החלוקה ביניהם בהצעתם.

11.4. במידה והזוכה או הזוכים במכרז יבקשו להקים תאגיד לשם התקשרות לרכישת הזכויות בנכסים, יוכלו לעשות זאת רק אם יצוין בהצעתם, כי בכוונתם להקים חברה אשר הזוכים בלבד יהיו בעלי המניות בה. בהצעה יצוין חלקו של כל מציע במניות החברה שתוקם ובמידה ויידרש תשלום מיסים, יצטרכו להסדיר הנושא מול שלטונות המס. במקרה כזה לא ניתן יהיה לאשר התקשרות עם חברה קיימת אלא רק עם חברה שתוקם לאחר פרסום המכרז.

11.5. הגם שאין חובה לצרף עותק מחוברת המכרז להצעת המציע הרי שהיא מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו של הזוכה ותצורף להסכם המכר/חכר שיחתם בין הצדדים.

12. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים וביטול המכרז:-

12.1 שינוי תנאי המכרז

12.1.1. המזמינה תהא רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי ההצעה (להלן: "שינוי תנאי ההצעה"). החלטת המזמינה על שינוי תנאי ההצעה, יכול שתעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר פורסמה באתרי האינטרנט של המזמינה (רמ"י ו/או עמידר) תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ותחייב את המציע.

12.1.2. המזמינה תודיע על השינוי בתנאי ההצעה באמצעות אתרי האינטרנט.

12.1.3. באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המזמינה בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר פורסמו כאמור לעיל ובהתאם להם. המציע/זוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.

12.2 הארכת מועדים

12.2.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, רשאית המזמינה לדחות את כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שתימצא לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל משום הטלת חובה כשלהי על המזמינה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.

12.2.2. המציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כשלהי כנגד המזמינה במקרה של שינוי בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

12.3 ביטול/הקפאת המכרז

המזמינה תהא רשאית על פי שיקול דעת הבלעדי, לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת ולמציע או לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות בגין כך.

13. הצעות זהות התמחרות ופסילת הצעות:-

13.1. במקרה שהוגשו שתי הצעות כשרות זהות, תחולנה ההוראות הבאות:

13.1.1. המזמינה תזמין את מציעי ההצעות הנ"ל לשם הגשת הצעה נוספת. במקרה שלאחר הגשת הצעה נוספת על ידם כאמור, עדיין יותרו הצעות זהות, תזמן המזמינה את מציעי ההצעות הנ"ל לשם הגשת הצעה נוספת, וחוזר חלילה, עד לקבלת הצעות שאינן זהות.

13.1.2. אופן ניהול ההתמחרות יקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות הדין.

13.1.3. בסיום שלב ניהול ההתמחרות יובאו ההצעות לאישור ועדת המכרזים ברמ"י אשר תבחר את ההצעה הזוכה.

13.1.4. בכל מקרה של התמשכות ביצוע ההתמחרות אל מעבר למועד תום תוקפה של ערבות ההצעה (ככל שהוגשה עם ההצעה ערבות בנקאית לא המחאה בנקאית), יאריכו כל המציעים המשתתפים בהתמחרות את תוקפה של ערבות ההצעה, בהתאם לדרישה שתוצג להם על ידי המזמינה, לפחות 7 ימים מראש טרם תום תוקפה של הערבות.

13.1.5. באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו, במסגרת ההתמחרות, ובמקרה זה המזמינה תראה בהצעתו המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך ההתמחרות. בכל מקרה המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו.

13.2. מבלי לגרוע מן האמור בחוברת מכרז זה, הצעות אשר לא תעמודנה, בין היתר, בכללים המפורטים להלן, תיפסלנה ולא תשתתפנה במכרז. אם יתברר לאחר שנקבע זוכה במכרז, כי חרג מן הכללים האמורים, תבוטל זכייתו לאלתר, מבלי שהמזמינה תוותר על זכותה, לתבוע כל פיצוי בגין מתן פרטים ו/או מסמכים כוזבים למזמינה ובגין כל נזק אחר שיגרם / עלול להיגרם למזמינה, בקשר להגשת הצעתו ותוצאותיה.

במקרה של פסילת ההצעה הזוכה – תזכה אוטומטית ההצעה הבאה אחריה מבחינת גובה ההצעה ובלבד שהיא תענה על כל דרישות המכרז, לא יימצא בה כל פגם שיביא לפסילתה ותאושר ע"י ועדת המכרזים ברמ"י. נפסלה ההצעה הבאה בתור – תזכה ההצעה הבאה אחריה מבחינת אותם קריטריונים וכן הלאה.

14. תשלום סכום ההצעה (להלן: "התמורה"):-

14.1. עם אישור ועדת המכרזים ברמ"י על זוכה במכרז תמומש ערבותו של הזוכה על ידי המזמינה וזאת ללא כל הודעה מוקדמת כתשלום ראשון על חשבון התמורה.

14.1.1. ערבויותיהם של יתר מגישי ההצעות אשר לא זכו במכרז זה, תוחזרנה אליהם ע"י משלוח בדואר רשום אל כתובותיהם אותן ציינו בטופס ההצעה לרכישה.

14.1.2. במקרה והוגשה הצעה הכוללת למעלה ממציע אחד למכרז זה, תשלח הערבות הבנקאית למציע מס' 1, כפי שיופיע בהצעת המציעים.

14.2. במידה וסכום הערבות שמומשה ע"י המזמינה קטן מסכום התמורה, בתוספת מע"מ, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, וזאת בתוך 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים.

14.3. ככל שהזוכה לא ישלים תוך 90 ימים מיום אישור ועדת המכרזים את תשלום מלא התמורה, בתוספת מע"מ, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה המזמינה רשאית לחלט את הערבות וזאת בכפוף לסעיף 19 שכוותרתו "חילוט הפיקדון".

14.4. למען הסר ספק, לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום התשלום בפועל.

14.5. ידוע לזוכה, כי במידה והמועד האחרון לתשלום התמורה חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, תינתן ארכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית.

15. תשלומים נלווים:-

כל תשלום אגרה, היטל, מס ו/או כל תשלום אחר אשר חל ו/או יחול על הנכס ו/או על בעלי הנכס, בין שמקורו קודם לעסקה ולאישורה ובין שמקורו מאוחר יותר, יחול במלואו על הזוכה במכרז וכן כל תשלום ו/או אגרה ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר אשר יחול על עסקת הרכישה במסגרת מכרז זה, יחול במלואו על הזוכה/המציע במכרז.

הזוכה במכרז מצהיר, כי ערך את כל הבדיקות הנחוצות לברור כל התשלומים אשר יוטלו עליו כאמור והגיש הצעתו בהתחשב בתשלומים אלו ובגובהם.

מובהר, כי היטל השבחה, ככל שיוטל עקב תכנית שקיבלה תוקף עד ליום חתימת ההסכמים בין המזמינה לזוכה – יחול על המזמינה ואילו היטל השבחה שיוטל עקב תכנית שתאושר לאחר החתימה על ההסכמים ישולם על ידי הזוכה.

16. חתימה על מסמכים והשלמת הליכי הרכישה:-

16.1. המציע מתחייב, שאם יזכה במכרז, וככל שיידרש, יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך השלמת הליכי הרכישה, לרבות חתימה על עמודי חוברת המכרז וכן על כל עמודי החוזה שהעתק ממנו מצורף **בנספח ג'** למכרז זה, ישלם כל תשלום נלווה, החל עליו על פי תנאי מכרז זה לרשויות מיסוי מקרקעין ו/או לרשות המקומית ו/או לעמידר ו/או לרמ"י, הכל במועדים ובמקומות אשר יקבעו על ידי עמידר ו/או על ידי הרשויות המוסמכות, וללא דיחוי.

יודגש, כי החוזים בין הצדדים יחתמו רק לאחר תשלום מלוא התמורה והתשלומים הנוספים וכן לאחר מסירת אישור רשויות המס בדבר תשלום מס רכישה בגין העסקה ומסירת ייפוי כוח נוטריוני מאת הזוכה למזמינה לצורך ביצוע הליכי הרישום (מבלי שהדבר מחייב את המזמינה לביצוע הרישום, והכל בכפוף לאמור במכרז) בנוסח שיומצא מאת המזמינה לזוכה.

16.2. זוכה במכרז, אשר הצעתו לרכישה במסגרת מכרז זה, הוגשה באמצעות מיופה כוחו או שלוחו, יהיה מיופה הכת הבעלים היחיד של הזכויות המוקנות במכרז זה, והזכויות בנכס ירשמו על שם הזוכה במכרז בלבד, כפוף לכל יתר תנאי המכרז.

16.3. מיד לאחר תשלום סכום ההצעה תעביר המזמינה את הזכות לעשות בנכס מנהג בעלים לזוכה. הזוכה יחתום באותו מעמד על אישור קבלת החזקה ומאותו רגע יהיה אחראי כלפי המזמינה לכל דבר ועניין הנוגע מהחזקה בנכס, לרבות אך לא רק לתשלומים הנובעים מהחזקה וכן לשמירה על הנכס מפני פולשים וכן לנזקים שיגרמו אם וככל שייגרמו, לזוכה, לדיריים בבניין, למזמינה ו/או לציבור בשל השימוש בנכס.

17. העברת זכויות מהזוכה במכרז לאחר:-

מובהר בזאת, כי המזמינה או מי מטעמה לא תאפשר העברת זכויותיו של הזוכה לאחר, בנכס בו זכה במכרז, אלא אם כן, עמד הזוכה בכל התחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה, לרבות סיום כל ההליכים הקשורים למבנה בו נמצא הנכס נשוא הצעתו, ביצוע כל התשלומים, חתימה על כל המסמכים, תשלום כל הקנסות, האגרות, המיסים וההיטלים החלים עליו לפי כל דין, והנובעים מתנאי מכרז זה.

18. שמירת זכויות:-

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המכרז ללא כל הודעה מוקדמת, לגרוע נכסים מרשימת הנכסים המוצעים, לקבל הצעה כלשהי או, לדחותה, ולקיים את המכרז כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

19. חילוט פיקדון: -

ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16 ב(ב) לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן, ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ההמחאה/הערבות **אשר צורפה למכרז** לנכס/ים נשוא הזכייה, והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הפיקדון כולו או חלקו, לא יאוחר מ - 30 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה.

תקנה 16ב(ב): ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

20. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז:-

20.1. במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל, והמציע בעל ההצעה השנייה בגובהה (להלן: "מציע מס' 2") יפנה בכתב למזמינה בבקשה להכריז עליו כזוכה במכרז, ינהגו הצדדים כדלקמן:

20.1.1. באחריות מציע מס' 2 לפנות בכתב למזמינה ולבקש להכריז עליו כזוכה במכרז וזאת תוך **90** יום מיום הכרזת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז. מובהר בזאת כי המזמינה לא תודיע למציע מס' 2 באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי הצעתו וזכייתו בוטלה.

20.1.2. המזמינה, בעקבות ביטול העסקה עם הזוכה המקורי במכרז, ולאחר שתקבל פניה כאמור לעיל בכתב מאת מציע מס' 2, תערוך תחשיב של הסכום אותו יידרש המציע מס' 2 להסכים לשלם למזמינה כתנאי להסכמת המזמינה להכריז עליו כזוכה במכרז.

20.2. להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום אשר אותו יידרש מציע מס' 2 לשלם:

20.2.1. **כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי (כפי שחושבה לעיל):**

תסכים המזמינה לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז, במידה ומציע מס' 2 יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי במכרז מוכפל ב- 90%, או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל, או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבין שלושת הסכומים.

20.2.2. **כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי (כפי שחושבה לעיל):**

תסכים המזמינה לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על 90% מהצעת הזוכה המקורי במכרז או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מביניהם.

20.3. הסכום לתשלום שהמזמינה תחשב יכלול תוספות כלהלן:

20.3.1. תוספת הצמדה למדד הצרכן ממדד הבסיס (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה המקורי), ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יובהר כי אם המדד הידוע בעת ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום ללא שינוי.

20.3.2. על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף 20.2 תחושב תוספת ריבית על מספר הימים מתאריך החלטת ועדת המכרזים ברשות על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים ברשות שאמורה לדון בהכרזת מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, הידוע במועד עריכת החישוב.

תנאי התשלום בגין הקרקע ובגין הוצאות הפיתוח ולוחות הזמנים, יהיו זהים לאלה שפורסמו בתנאי המכרז, אך התאריך הקובע לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת על פי תנאי המכרז, יחול ממועד הכרזת ועדת המכרזים על מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

20.4. החליטה ועדת המכרזים להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז, יהיה על מציע מס' 2 לשלם תוך 14 יום ממועד החלטת ועדת המכרזים על זכייתו במכרז, את הסכום השווה לפחות לסכום הפיקדון כפי שנקבל במכרז המקורי, ולהשלים את יתר הפעולות והתשלומים הנדרשים בגין הנכס ובגין הוצאות הפיתוח, ולחתום על הסכם התשתית ועל חוזה הפיתוח או החכירה או המכר, והכל בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, במועדים הנדרשים בתנאי המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

21. עיון בהצעה הזוכה, בפרוטוקולים ובהחלטת ועדת המכרזים: –

מציע במכרז יהיה רשאי בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על אי זכייתו לעיין בהצעה הזוכה (והעתק הערבות/ההמחאה אשר צורפה לה), בפרוטוקולים של ועדות פתיחת התיבות ופתיחת המעטפות ובהחלטה הסופית של וועדת המכרזים ובנימוקיה, למעט בחלקים של ההצעה או ההחלטה אשר העיון בהן עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.

22. תניית שיפוט:–

כל תביעה ו/או תובענה, או הליך משפטי, או מעין משפטי של המציע בקשר למכרז זה ו/או הנובע ממנו ו/או הנוגע לו, תוגש אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב. אולם לעמידר שמורה הזכות להגיש תובענה כאמור בכל בית משפט שלו הסמכות לדון בתובענה.

23. נספחים:–

הנספחים להזמנה זו להציע הצעות מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה ויפורשו באחת עימה.

נספח א' – נוסח ההצעה

לתשומת לב המציעים יש לצרף את כל 4 עמודי ההצעה
חטיבת רשות הפיתוח ארצי

1. בהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, ולאחר שעיינתי בחוברת מסמכי מכרז זה והבנתי את תוכנה, הנני מציע לרכוש נכס כמפורט בהמשך.
2. הנני מצהיר כי בדקתי את המגבלות התכנוניות בהתאם לתב"ע אצל רשויות התכנון והרישוי.
3. הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל מגבלות התכנון והבצוע יחולו עלי (בין היתר ההוצאה שאולי אדרש לשלם בגין כופר חניה וכל הוצאה ו/או אגרה ו/או היטל שידרשו ע"י רשויות התכנון והרישוי).
4. הנני מצהיר, כי ידוע לי, כי הנכס נמכר במצבו הנוכחי (AS-IS), כי בדקתי את מצבו הפיזי התכנוני והמשפטי של הנכס ולא אבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בכל הקשור בכך.
5. אני מצהיר בזאת, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד ר"פ ו/או רמ"י ו/או עמידר בשל העלמת עובדות ו/או אי הצגת העובדות במלואן מכל סיבה שתהיה.
6. הנני מצהיר, כי קראתי את חוברת המכרז על כל תנאיה וכי תנאי המכרז ברורים לי, מקובלים עלי ולא תהיה לי כל טענה בקשר לתנאי מתנאי המכרז כמפורט בחוברת המכרז וכי החוברת תצורף כחלק בלתי נפרד להסכם המכר/חכר שיחתם בין המזמינה לזוכה במכרז.
7. בתמורה לזכויות שיוקנו לי על פי תנאי המכרז אני מציע לשלם לכם עבור הנכס סכום של _____ ₪, לא כולל מע"מ,
ובמילים: _____
(להלן: "סכום הצעתי").
8. ידוע לי, כי ככל שתהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לסכום הנקוב במילים, תבחר המזמינה באחד מבין הסכומים הנזכרים לעיל וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות. במידה והסכום שיוצע יכלול אגורות ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות.
בכל מקרה של חוסר הלימה בין פירוט התמורה ביחס לכל אחד מהנכסים ובין סך כל ההצעה יגבר האמור בסך כל ההצעה.
הסכום הנקוב לעיל בהצעתי, אינו כולל מע"מ ואני מתחייב לשלם את המע"מ בצרוף לכל תשלום שאשלם לסכום הצעתי כמו כן, ידוע לי שבמידה והסכום שאציע יכלול אגורות ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות.
9. אני מצרף בזה כפיקדון המחאה/ערבות בנקאית, בנוסח שהוגש לי על ידכם לכל הפחות בסכום הנקוב בחוברת המכרז, סכום הפיקדון הנ"ל יהווה חלק מסכום הצעתי למכרז בנדון (ללא מע"מ) (להלן: "הפיקדון"). ידוע לי שתהיו רשאים לגבות את הפיקדון, מיד עם זכייתי במכרז.
10. ידוע לי ואני מסכים, וזאת מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי המכרז, כי החל מהמועד בו אשלם למזמינה את מלוא סכום הרכישה, תחול עלי האחריות הבלעדית לשלם המיסים העירוניים החלים על הנכס לעירייה וכו', וכי המזמינה תפנה ותודיע לעירייה, כי החל משלב זה כל התשלומים הנ"ל חלים עלי ולא עליה.
11. ידוע לי, שאם הצעתי תזכה במכרז, יהא עלי לשלם את הסכום המוצע על ידי עבור הנכסים בתוספת מע"מ, תוך 90 יום מתאריך אישור זכייתי ע"י ועדת המכרזים (כולל יום האישור). גביית הפיקדון על ידכם, יזקוף על חשבון תשלום זה.

לתשומת לב המציעים יש לצרף את כל 4 עמודי ההצעה

12. ידוע לי, שאם בתום **90** הימים כאמור לעיל לא תתקבל ברשות מקרקעי ישראל התמורה המלאה עבור הנכסים, תבוטל הצעתי ו/או תהיו זכאים לאכוף עלי קיום הצעתי, לפי בחירתכם, וזאת מבלי לפגוע בזכותכם להתנות את המשך ההתקשרות עימי בתנאים כפי שיראו לכם בלא שתחול עליכם כל חובה לנמק דרישותיכם.

13. ידוע לי, כי במידה ומועד התשלום, תום **90** הימים כאמור לעיל, יחול בימים בהם אין קבלת קהל אצל המזמינה או בימים בהם סניפי המזמינה סגורים, יהיה עלי לווידא מראש שיש בידי שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

14. אני מצהיר בזאת, כי ראיתי וקראתי את נוסח כל הנספחים המצורפים והבנתי את תוכנם.

15. ידוע לי, כי אין בהגשת הצעה זו משום התחייבות מצדכם לקבל את ההצעה או חלק ממנה.

16. אני מצהיר, כי, הצעתי זו, הינה בלתי חוזרת מבחינתי, וכי אם תתקיימנה אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16(ב) לתקנות חוברת המכרזים (ובין היתר, במקרה בו אחזור בי מהצעתי זו, או לא אקיים תנאי מתנאי המכרז), תהיו רשאים לחלט את סכום הפיקדון, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, בכפוף לסעיף 19 לחוברת המכרז שכותרתו "חילוט פיקדון". זאת בנוסף ומבלי לפגוע בזכותכם, לאכוף עלי לחתום ולבצע את ההסכם בהתאם להצעתי זו מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד לו אתם זכאים עפ"י הסכם ומכוח כל דין.

17. אני מצהיר כי ידוע לי, שאם הצעתי מוגשת במשותף עם אחרים - הפרה או אי מילוי תנאי המכרז על ידי אחד מהם, עלולה לגרום לביטול ההצעה כולה ו/או בחלקה לגבי כל השותפים, או, לגבי חלקם והכל לפי שיקול דעתכם הבלעדי.

ידוע לי, כי במקרה וישנם למעלה ממציע אחד במכרז זה תשלח ההמחאה/הערבות הבנקאית למציע מס' 1.

18. אני מצהיר בזאת, שביקרתי בנכסים וביצעתי את כל הבדיקות לרבות מבחינה משפטית, כלכלית ופיזית, לרבות מצב רישום הזכויות ולרבות מצב יציבות המבנה. פרטי תכנון ו/או כל הזכויות וכל המגבלות החלות על הנכסים, בין לבדי ובין באמצעות מומחים, אני מצהיר בזאת, כי אני מעוניין לרכוש את הזכויות בנכס, במצבו כפי שהוא ומוותר על כל טענה בקשר לאי התאמה, או, מום, בין גלויים ובין נסתרים, וכי הנכס מתאים לצרכי.

19. ידוע לי, ומוסכם עלי, שמקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע להצעתי זאת ו/או בקשר אליה, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים, שבתחום שיפוטם נמצא הנכס נשוא הצעתי, וזאת גם אם, יהיו צדדים נוספים להליך המשפטי, וגם אם האמור הוא, בהליכי צד ג'.

20. פרטי וחתימת המציע/ים:

טופס זה הינו חלק מחוברת המכרז ומהווה את הסכמת המציע/ים לכל תנאי המכרז. יש להגיש טופס זה מלא וחתום ע"י כלל המציעים.

639-26 נספח א' - הצעה לרכישת הנכס
(עמוד 3 מתוך 4 עמודים)

לתשומת לב המציעים יש לצרף את כל 4 עמודי ההצעה

הצעה המוגשת על ידי פרטיים				
מציע 4	מציע 3	מציע 2	מציע 1	תאור
				שם מלא:
				מס' ת"ז מלא: (כולל ספרת ביקורת)
				טלפון:
				נייד:
				פקס:
				דואר אלקטרוני:
				כתובת להחזרת המתאה/ערבות:
				חלקו היחסי של המציע בהצעה
				תאריך:
				חתימה:

הצעה המוגשת על ידי תאגיד				
מציע 4	מציע 3	מציע 2	מציע 1	תאור
				שם תאגיד:
				מס' רישום תאגיד:
				טלפון:
				נייד:
				פקס:
				דואר אלקטרוני:
				כתובת להחזרת המתאה/ערבות:
				חלקו היחסי של המציע בהצעה
				תאריך:
				חתימה וחותמת:

מובהר, ככל שההצעה תכלול יותר ממציע אחד, על המציעים לציין את פרטיו וכתובתו של אחד המציעים שאליו ישלחו המכתבים ותוחזר הערבות/ההמתאה הבנקאית.

לתשומת לב המציעים יש לצרף את כל 4 עמודי ההצעה

אישור עורך דין / רואה חשבון (במקרה בו ההצעה מוגשת ע"י תאגיד)

אני הח"מ _____ עו"ד / רו"ח מאשר בזה כדלקמן:

כי ה"ה המופרטים להלן, מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד _____ וכי חתמו בפני על טופס ההצעה למכרז.

מר _____ ת"ז _____

מר _____ ת"ז _____

כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך חתימה על טופס זה התקבלו כדין.

תאריך _____ שם ות"ז (עו"ד / רו"ח) _____ חתימה וחותמת _____

הערות:

- במידה וההצעה מוגשת על ידי יותר מארבעה מציעים יש לצלם את הטבלה ולמלא את שמות המציעים הנוספים ופרטיהם בהתאם לפרטים הנדרשים בטבלה (או לחילופין לצרף מסמך הכולל טבלה המכילה את שמות המציעים והפרטים הנדרשים).
- במידה ובכוונת המציע/ים להקים חברה בעקבות הזכיה, יש לרשום זאת בכתב יד ברור על גבי טופס זה ולציין את חלקו של כל אחד מהמציעים בחברה שתקום.
- במידה ומוגשת הצעה על ידי מספר מציעים, יש לציין בהצעה המשותפת את חלקו היחסי של כל מציע בהצעה. רישום החלק היחסי יהיה בשבר פשוט בלבד. במידה וההצעה המשותפת לא תכלול את אופן חלוקת הזכויות בין המציעים – יראו את הזכויות במתחם כמתחלקות באופן שווה בין המציעים. יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
- המזמינה תחתום על חוזה אחד עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם.
- יובהר, כי אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם המזמינה, הרי שההצעה תוגש על שם שני בני הזוג (על בני הזוג לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה).

מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה:

- טופס הצעה זה במלואו, למרות האמור ככל שלא יצורף עמוד זה (4) להצעת של מציע שאינו תאגיד, לא תפסל הצעתו בשל כך.
- צילום ברור של תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) או תעודת רישום תאגיד של כל אחד מהמציעים.
- פיקדון באמצעות ערבות בנקאית/המחאה בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.
- תאגיד – מלבד תעודת ההתאגדות של התאגיד, יש לצרף גם רשימת בעלי המניות בחברה וכן החלטות התאגיד בדבר הגשת הצעה זו ובדבר מורשי החתימה של התאגיד, מאומתות כדין ע"י עו"ד/רו"ח החברה.
- בנוסף יש לצרף צילום ת"ז של מורשי חתימה בתאגיד.
- מסמכים רלוונטיים לפי העניין, כמתחייב מתנאי המכרז.

נספח ב' – נוסח ערבות לרכישת הנכס

נספח ב' - נוסח הערבות לרכישה

(ערבות לא צמודה)

לכבוד

רשות מקרקעי ישראל

אדונים נכבדים,

הנדון : ערבות מס'

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד סך של _____ ₪
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____

(שייקרא להלן : "החייב") בקשר עם מכרז מס' **639-2026**

נזכה חשבונכם בבנק הדואר מס' 9 סניף 1 קוד מוטב 60-11127, חשבון מס' 0-25158-8

קוד IBAN IL530090010000000251588

לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זו עד לתאריך **10.11.2026**, עד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום מטה שמענו הוא :

מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה ו/או הסבה.

פרטי הבנק מנפיק הערבות :

בכבוד רב,

שם הסניף _____

מס' סניף _____

כתובת הסניף _____

שם האחראי על הערבויות _____

מס' טלפון של האחראי על הערבויות _____

בנק _____

נספח ג' – נוסח החוזה ותנאיו

הסכם מכר - בעלות מלאה - חלקה בשלמות בנכס ר"פ

שומר ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנת _____
בין _____
רשות הפיתוח

על ידי רשות מקרקעי ישראל המנהלת את נכסי רשות הפיתוח באמצעות עמידור החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
שכתובתה לצורך הסכם זה היא מרכז עזריאלי וזולון. בין ס. רחוב הרוקמים 26 זולון מיקוד 5885849

(שחקרא לזולן: "המוכרת")

לצין

(שחקרא לזולן: "הקונה")

מכר אחד

מכר שני

מבוא

ידוע לזכשי/חוכרים כי התנאים המיוחדים בעסקה זו הינם כמפורט בחוברת המכר.
ידוע לזכשי/חוכרים כי התנאים המיוחדים בחוברת המכר אינם מחליפים את התנאים הכלליים בהסכם המכר ובאים רק
להוסיף עליהם ומבלי לפגוע בהם.
למען הסר ספק הובהר כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי מ"התנאים המיוחדים" לבין האמור בהסכם המכר/חוכר יגבר
התנאים המיוחדים תרשומים בחוברת המכר.

בהסכם זה תהיינה לכל הכיטויים שלהלן המשמעות המפורטת לידם, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

"הנכס" - מקרקעין בשטח
הידועים כגוש
(ספר)
מ"ר. המצויים ברחוב
חלקה/חלקות
דף/דפים
(המסומנים במסגרת דומה בתשרים המצורף להסכם זה)
ומהווה חלק אחד ובלתי נפרד מסגנו:

הבנין - הבנין או הבניינים הבנויים על הנכס;
"ריבית פיגורים" - ריבית יזמית שתהא נוהגת מעת לעת אצל החשב הכללי במשרד האוצר;
"התמורה" - התמורה שעל הקונה לשלם עבור הנכס בסך
ש"ח כמפורט להלן;

1. (א) הנתח המוגן

ש"ח	(1) מחיר הנתח המוגן בנכס בסך
ש"ח	(2) פחות הנתח בסך
ש"ח	(3) ריבית פיגורים בסך
ש"ח	(4) סה"כ הסחיר עבור הנתח כמוגן בסך
ש"ח	(ב) הנתח הבלתי מוגן-
ש"ח	(1) מחיר זכויות הבניה בסך
ש"ח	(2) מחיר הנתח הבלתי מוגן בנכס בסך
ש"ח	(3) סה"כ (1) + (2) בסך
ש"ח	(4) פחות הנתח
ש"ח	(5) ריבית פיגורים בסך
ש"ח	(6) סה"כ מחיר הנתח הבלתי מוגן בנכס בסך
ש"ח	(7) המע"מ על הנתח הלא מוגן בנכס % 17.00 בסך
ש"ח	(ג) סה"כ לתשלום עבור הונכס
ש"ח	(ד) הוצאות נוספות עבור-
ש"ח	(1) רישום בטאבו
ש"ח	(2) הכנת תשריטים
ש"ח	(3) סה"כ הוצאות נוספות

2. סה"כ תמורת הנכס

התשלומים יבוצעו על-פי תנאי התשלום, כמצוין בסעיפים 1.2.3 ו/או בסעיף 12.7 להסכם זה להלן.
 "זכויות הבנייה" - הזכויות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות. להקים ולבנות על הנכס את כל מה שריתן להקים ולבנות עליו לפי תכנית בנין עיר (תכ"ע) מספר 172/לה/בס/172
 ו/או לפי כל תכ"ע אחרת שתחול עליו, המהוות את זכויות הבניה עד
 "יום אישור העסקה" - היום בו אישרה הועדה המוסמכת של רשות מקרקעי ישראל את עסקת המכר עם הקונה במחירים הנקובים לעיל לפי העניין. וזהו
 הואיל והמוכרת היא הבעלים של הנכס:
 והואיל המוכרת הסכימה להיענות לבקשת הקונה ולמכור לו את הנכס, והכל בהתאם לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן:
 והואיל ובנוסף לתנאים המפורטים בהסכם זה יחולו התנאים המיוחדים הבאים:
 מובהר ומוסכם כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי מהתנאים המיוחדים לבין האמור בחוזה, יגברו התנאים המיוחדים.

לפיכך הוטב, התנה והוצו ביהצדדים כולקמן-
1. המבוא-
1.1 המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו מהווים חלק אחד ובלווי נפרד מסו.

1.2 כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הצדדים בלבד, והם לא ישמשו לפרשנות.

2 העסקה-

2.1 המוכרת מוכרת לקונה והקונה קונה מן המוכרת את מלוא זכויות הבעלות בנכס בהתאם לנוהלי המכר הקבועים והנהגים אצל המוכרת ובהתאם להוראות הסכם זה.

3 התמורה-

המועדים המוזכרים בסעיף זה מוגדרים לדוכשים שהינם דיירים מוגנים בנכס.

3.1 במקרה שחל מס ערך מוסף על העסקה, הוא ישולם על ידי הקונה בנוסף לתמורה, לפי השיעורים והמועדים שיהיו קבועים בחוק באותו זמן.

3.2 הקונה מתחייב לשלם את התמורה עד לא יאוחר מ-90 ימים מיום אישור הטיסקה, בתנאים ובמועדים כולקמן:-

3.2.1 הקונה ישלם את התמורה בשוויה הנומין (דהיינו - מחיר התמורה כפי שאושר על ידי המוכרת ביום אישור העסקה), אם התשלום בפועל 3.2.2 החל מהיום ה-61 שלאחר יום אישור העסקה ועד לא יאוחר מתום 90 ימים מיום אישור העסקה, ישלם הקונה את התמורה בצירוף ריבית פיגורים יומית בשיעור שיהא נהוג באותו זמן אצל המוכרת על פי ריבית החשב הכללי.

3.2.3 לא שולמה התמורה במלואה עד לתום 90 ימים מיום אישור העסקה, תפקע זכותו של הקונה לדכש את הנכס, והמוכרת תהיה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר וללא כל צורך בהתראה מוקדמת. מובהר בזה כי תשלום חלקי של התמורה לא יסנע את מימוש זכותה של המוכרת לבטל את ההסכם כאמור.

4. הצהרות הקונה-

4.1 הקונה מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הנכס ואת הבנין, כי הוא בדק את אופן רישומם בלשכת רישום המקרקעין ואת התביע עליהם - לרבות האפשרות לקבל היתרים בעתיד לכיצוע שיפוצים ותיקונים בנכס ובבנין ו/או לתוספות בניה מכל סין וסוג שהוא, והוא מצא את כל אלה במצב המוצאים למסדותיו למצב שהוצג בפניו (אם הוצג) על ידי המוכרת, ובתחתיתו על הסכם זה הוא מוותר מראש על כל טענה בגין אי התאמה ו/או סוג ו/או פגם בכל הקשור בנכס ו/או בבנין ו/או במצבו, כמו כן, הקונה מצהיר כי ידוע לו כי חלקים מהנכס הינם תפוסים ע"י אחרים, ולפיכך הנכס נמכר במצבו כפי שהוא במועד חתימת הסכם זה, והקונה מצהיר ומאשר כי ידועים לו מצבו התכנוני, המשפטי, הפיזי, ומצב התפיסה של הנכס, וכי לאחד שביצע את כל הבדיקות שמצא לזכו, מצא כי הנכס מתאים לצרכיו, וכי אין לו והוא מוותר על כל טענה בקשר למצבו של הנכס.

4.2 הקונה מצהיר כי ידוע לו מצבם הפיזי של הנכס והבנין, ושהבנין זקוק לשיפוצים ולתיקונים, הקונה מאשר כי הוא מעוניין לדכש את הנכס במצבו כפי שהוא ביום אישור העסקה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי הקונה משתחרר באופן מוחלט את המוכרת ו/או מי ממעמם מכל אחריות לפגמים כלשהם בנכס ו/או בבנין, לרבות פגמים ביציבות, יסודות הבנין, מערכת המים, החשמל, הביוב וכיוצא בזה. האמור לעיל חל על כל הפגמים הקיימים ו/או שהיו קיימים בעבר ו/או שיתגלו בעתיד (אם יתגלו כאלה) בין כאלה הניתנים לגילוי בבדיקה ובין כאלה שאינם ניתנים לגילוי בבדיקה כאמור.

4.3 הקונה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהתמורה נקבעה בהתאם למצב הנכס והבנין כמתואר לעיל, וכי אין הוא זכאי ו/או יהיה זכאי בעתיד להמיל על על המזכרת אחריות כלשהי למצב הנכס ו/או הבנין ו/או לדרוש פיצויים ו/או הפחתה כלשהי מהתמורה בגין מצב הנכס והבנין כאמור.

4.4 במקרה שקיימת הפקעה על החלקה - ידוע לרוכש כי תמורת המכר המושלם על ידו איננה כוללת תמורה בגין השטח המופקע וכי בהערכת השווי של המכר לא נלקח בחשבון שווי השטח המופקע. השטח הנמכר לרוכש כפוף להליכי הפקעה ע"י הרשות המקומית ו/או הרשות השלטונית המוסמכת אשר מרס הושלט ומרס בוצעה ההפקעה ו/או הושלטה (להלן: "השטח המופקע"). הרוכש יכול להגות מהשטח המופקע עד ובכפוף להפקעתו ועד לאותו המועד הוא המחזיק והמשתמש הבלעדי בשטח המופקע. אשר על כן, מצהיר ומאשר הרוכש כי בגין האפשרות ו/או הזכות לשימוש והחזקה בשטח המופקע עד להפקעתו הוא יהיה האחראי הבלעדי לשמירת השטח המופקע, מניעת מפגעים ממנו, נקיטת גידור ונציצת, וישמט לכל הוראות הרשויות המוסמכות הנוגעות, בקשר לאופן השימוש והחזקה בשטח המופקע ו/או פינוי ומסירת החזקה בו לרשות המפקיעה הנוגעת.

5. רישום הזכויות.

5.1 הקונה מתחייב לגרום לכן שהוא ידעם כבעל זכויות הבעלות בנכס בלשכת רישום המקרקעין.

במקרה בו הקונה מקבל על עצמו לדרוש בעצמו את זכויותיו בנכס ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לכן על חשבונו ועל אחריותו ובמקרה שבה, אם הקונה יקבל הלוואות/משכנתא מבנק או מוסד כספי אחר לשם תשלום רכישת הנכס ו/או בנייה ע"ג הנכס ו/או לכל מטרה אחרת מהבנק/המוסד הכספי ידרשו מעמיד התחייבות למשכנתא בגין הלוואות כאמור או עמיד תסכים לחת לבנק/מוסד כספי המלווה הניל התחייבות למשכנתא בתנאי ובכפוף לכן שעמיד ונוהיה זכאית לרשות בספרי רשם המקרקעין הנוגעים בגין ובקשר לנכס. בסמוך הראשון האפשרי, וועדת אזהרה (להלן: "הועדת האזהרה") או מוסד כספי המלווה הניל בגין קיום התחייבות למשכנתא בגין ובקשר לנכס יירשמו בספרי רשם המקרקעין בכפוף לזכויות עמידת בגין ההתחייבות למשכנתא או בכפוף לרישום משכנתא לסוכת הבנק/המוסד הכספי המלווה לקונה או את הסכמת הבנק/המוסד הכספי הניל לביטול ההתחייבות למשכנתא לסוכתו של עמיד.

5.2 להבטחת התחייבותיו כאמור בהסכם זה חתם הקונה על יפוי כח נוסדתי בלתי חוזר שניסוחו ניסד לו על ידי המזכרת, המסדיר את המזכרת לספד ברישום על-שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין ומסר אותו לסוכת. למען הסד ספק יובהר כי, הוצאות עריכת יפוי הכח ואישורו חלות על הקונה בלבד.

למען הסד ספק מובהר בזה שאין במתן יפוי הכח לסוכת כאמור בסעיף זה לעיל כדי לחייבה בביצוע רישום הזכויות בנכס על שם הקונה.

5.3 במקרה בו ייחתם הסכם פיתוח בין המזכרת לבין הקונה בקשר עם סימוש זכויות תבניה בנכס, לא ירשמו הזכויות בנכס על שם הקונה כאמור אלא לאחר השלמת הבניה לפי הסכם הפיתוח.

בכל מקרה לא תהיה המזכרת חייבת לאפשר את ביצוע הרישומים כאמור אלא לאחר שהקונה שילם את מלוא התמורה ומילא את כל התחייבותיו לפי הסכם זה.

5.4 הקונה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהשטחים ו/או הגבולות של הנכס עשויים להשתנות עקב שינויי תכנון הנדרשים מכח החוק ו/או עקב הסדר קרקעות ו/או עקב חלוקה ו/או עקב איחוד וחלוקה ו/או עקב מדידות לצורכי רישום וכיוצא באלו, והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בעתיד זה.

5.5 במקרה שקיים צורך בפוצלציה ו/או בחלוקה ו/או באיחוד וחלוקה ו/או בחידוש רישום ו/או ברישום ראשון ו/או כשינויי תכנון אחרים הנדרשים על פי החוק, יבצע הקונה על אחריותו ועל חשבונו, כולל הרישום בלשכת רישום המקרקעין.

5.6 אם הקונה לא יבצע את המוטל עליו כאמור בסעיף זה לעיל, תהיה המוכרת רשאית לבצע את האמור במקום הקונה, והקונה ישיב למוכרת את כל ההוצאות שהיא הוציאה בקשר לכך. לדנות הוצאות החלוקה והרישום במידה ובוצעו במסגרת הליכי הסדר הקרקעות, מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת ועל-פי התשבון שהיא תגיש לקונה.

5.7 במקרה שמוכר בוכס שאינו רשום עדיין בלשכות רישום המקרקעין ו/או אינו רשום עדיין על שם המוכרת בשל אי השלמת הסדר קרקעות ו/או רישום ראשון ו/או חידוש רישום וכיוצא באלו, מוסכם על הקונה שרישום הנכס על שמו יתבצע רק לאחר השלמת רישום הנכס על שם המוכרת.

6. מסירת החזקה בנכס-

בכפוף לקבוע בסעיף 12.6 של הסכם זה להלן, יחולו ההוראות הבאות:

6.1 המוכרת מתחייבת למסור לקונה את החזקה בנכס מיד לאחר שהקונה שילם את מלוא התמורה, וכן המציא למוכרת את יפוי הכח באמור בסעיף 5.2 של הסכם זה לעיל, ודבילה על תשלום חס הרכישה בגין הסכם זה, אלא אם נקבע בהסכם זה אחרת.

6.2 במעמד קבלת החזקה בנכס יאשר הקונה בכתב כי קיבל את החזקה בנכס.

6.3 במקרה שהקונה לא יקבל את החזקה בנכס למרות שמוכר לעשות כן על ידי המוכרת בכתב רשום (להלן - "ההודעה"), יחשב הקונה כאילו קיבל את החזקה במועד הנקוב בהודעה, והחל מאותו תאריך הוא בלבד יהיה אחראי כמחזיק הנכס לכל התשלומים, ההוצאות והמיסים החלים על מחזיקי הנכס, לשלמות הנכס ולתקינותו, ולהגנת חזקתו בנכס מפני פלישות והסגת גבול.

7. מיסים ותשלומים-

7.1 הקונה מתחייב לשלם על חשבונותיו את כל המיסים והתשלומים הבאים-

7.1.1 כל תשלום אגרה, היטל, מס ו/או כל תשלום אחר אשר חל ו/או יחול על הנכס ו/או על בעלי הנכס, בין שמקורו קודם לעסקה ולאישורה ובין שמקורו מאוחר יותר, יחול במלואו על הקונה.
כל תשלום אגרה ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר אשר יחול על עסקת הרכישה במסגרת זו, יחול במלואו על הקונה.
הקונה מצהיר, כי ערך את כל הבדיקות הנחוצות לברור כל התשלומים אשר יוטלו עליו כאמור והגיש הצעתו בהתחשב בתשלומים אלו ובגובהם, סוגיהם, האמור לעיל אינו חל על היטל השבחה אשר לגביו יחול האמור בסעיף 8.8 להלן.

7.1.2 כל ההוצאות, המיסים והאגרות בקשר לרישום הנכס על שמו של הקונה בלשכות רישום המקרקעין וכן בקשר לרישום משכנתה על הנכס בקשר להלוואות שקיבל הקונה, אם קיבל

7.1.3 מס רכישה בקשר לרכישת הנכס לפי ההסכם.

7.2 הקונה מתחייב להמציא למוכרת את כל האישורים על ביצוע כל התשלומים החלים עליו לפי הסכם זה מיד עם דרישתה הראשונה של המוכרת

7.3 בכל מקרה שהמוכרת תשלם תשלום כלשהו מהאמורין לעיל במקום הקונה, יהיה הקונה חייב להשיבו למוכרת מיד עם דרישתה הראשונה, בצידוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מיום התשלום ועד ליום השבתו למוכרת בפועל.

8. זכויות הבניה-

8.1 הקונה מצהיר ומאשר כי ואה ובדק אצל הרשויות המוסמכות את כל תכניות בנין עיר ותיקי התכנון הנתגעים לנכס לרבות את האפשרויות למסמך את זכויות הבניה, כי מצא את המצב מתאים לצרכיו ולמצב שהוצג לו על-ידי המוכרת, אם הוצג כזה, וכי הוא מוותר מראש על כל טענה בגין אי התאמה.

8.2 הקונה מצהיר כי ידועות ומובנות לו כל ההוראות החוקיות בקשר לזכויות הבניה ולטימון, כמו גם ההליכים והפעולות בהם עליו לנקוט כדי לממש את

זכויות הבניה באמור.

8.3 הקונה מצהיר כי הוא ראה ובדק את מצבו הפיסי וההדסי של הנכס ואת האפשרויות לשימוש זכויות הבניה. כי מצא את כל אלה מתאימים לצרכיו ולמצב שהוצג לו (אם הוצג) על ידי המוכרת, וכי הוא מדווח מראש על כל מענה בגין אי התאמה.

8.4 אין במכירת זכויות הבניה על ידי המוכרת משום מצג ו/או הצהרה מצידה בדבר האפשרות לממש את זכויות הבניה אם יתברר שמסיבה כלשהי לא ניתן להוסיף תוספות בניה גונס, או שניתן להוסיף תוספות אלה רק לאחר ביצוע תמיכות וחזוקים לבנין. הקונה בלבד יהי אחראי לכיצוע כל הדרוש למט ביצוע תוספות הבניה באמור ולכל ההוצאות הכרוכות בכך. הדבר לא יחשב כהפרת הסכם זה על ידי המוכרת. ולקונה לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד המוכרת בכל הקשור לעניין זה.

8.5 הקונה בלבד אחראי להשיג על תשבתו את כל ההיתרים והרשיונות הדרושים לפי כל דין כדי לממש את זכויות הבניה, ולבצע בנכס עבודות הריסה ובניה כלשהן.

8.6 אין במכירת זכויות הבניה הנמכרות על ידי המוכרת משום מצג ו/או הצהרה מצידה בדבר האפשרות לקבל היתרים לשימוש זכויות הבניה. אם יתברר שלא ניתן לקבל את ההיתרים באמור, יהיה הקונה בלבד אחראי להוצאות, הדבר לא יחשב כהפרת הסכם זה על ידי המוכרת. ולקונה לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד המוכרת בכל הקשור לעניין זה.

8.7 כל עוד לא נרשמו זכויותיו של הקונה בנכס על שמו בלשכת רישום המקרקעין שלא באמצעות הקונה, ותחתום המוכרת לפי דרישת הקונה, על תכניות ובקשות להיחרי בניה המיועדים לשימוש זכויות הבניה. ובלבד שאין הן כדי לפגוע בזכויות אחרות של המוכרת.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בחתימת המוכרת כאמור כדי להסיל עליה אחריות כלשהי ו/או כדי לפגוע בזכויות אחרות שלה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

8.8 היסיל השבחה בגין ו/או בקשור לעיסקה נשוא הסכם זה, אשר נובע מתוכנית שאושרה וקיבלה תוקף לאחר יום אישור העיסקה, אשר קדם ליום פרסום המכרז - יחול על הקונה. וישולם על ידו.

היסיל השבחה בגין ו/או בקשור לעיסקה נשוא הסכם זה, אשר נובע מתוכנית שאושרה וקיבלה תוקף לפני יום אישור העיסקה, יחול על המוכר וישולם על ידו.

8.9 הקונה רשאי לממש את זכויות הבניה בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, בכל עת שימצא לנכון.

8.10 כל ההוצאות הכרוכות בשימוש זכויות הבניה ללא יוצא מן הכלל, תחולנה על הקונה, והוא לא יהיה זכאי להחזר ו/או להשתתפות כלשהם מהמוכרת. מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות העומדים למוכרת לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, מובהר בזה שהכל מקרה שהקונה יבצע חריגות בניה מעבר לזכויות הבניה הנמכרות, יהיה עליו לשלם למוכרת תוספת תמורה יחסית בגין החריגות הנ"ל, מבלי שהדבר ייחשב כהסכמה ו/או כאישור מצד המוכרת לחריגות הנ"ל.

8.11 הקונה בלבד יהי אחראי לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה גם (אך לא רק) נזקי גוף ונזקי רכוש, אשר יגרמו לכל אדם (לרבות הקונה עצמו) עקב ביצוע העבודות לשימוש זכויות הבניה ו/או כתוצאה מהן. הקונה יחשב לפי כל דין למצבע העבודות הנ"ל ו/או למנהלן. והוא ישא לבדו בכל האחריות המוטלת עליו בתור שכזה לפי כל דין.

8.12 הקונה מתחייב לשפות את המוכרת בגין כל תשלום ו/או הוצאה שהמוכרת תוציא בגין טענה ו/או מחזל של הקונה שהם באחריותו כמפורט בסעיף זה לעיל, בכלל זה גם (אך לא רק) קנסות, פיצויים, הוצאות משפטיות ושכר מרחת עו"ד.

9. תשלומים והטבות -

9.1 מבלי לפגוע באמור בהסכם זה, תהיה המוכרת רשאית, אך לא חייבת, לשלם כמקום הקונה כל תשלום החל על הקונה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, ושאו

הקונו: לא שילמו במועדו.

9.2 כל תשלום ששולם כאמור, יהי הקונה חייב להשיבו למוכרת מיד עם דרישתה הראשונה, בצירוף ריבית והפרשי המצדה כחוק החל מיום התשלום ועד ליום השבת לידה בפועל.

9.3 בכל מקום בו נאמר בהסכם זה "ריבית והפרשי הצמדה כחוק" הכוונה היא להפרשי הצמדה למסד המחירים לצורך כפי שהתפרסם מדי חודש על יד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולדינרית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 לגבי הוצאה לפועל של פסקי דין.

10. העברת זכויות לפי חוזה זה-

10.1 כל עוד לא נרשם הנכס על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעי, אין הקונה רשאי להעביר את זכויותיו בו לאחר, אלא בהסכמת המוכרת לכך מראש ובכחב.

10.2 במקרה של העברת זכויות כאמור, ישלם הקונה למוכרת את כל ההוצאות ודמי הטיפול הנהוגים אצלה בקשר לטיפול בהעברת זכויות.

10.3 המוכרת רשאית להעביר לאחר את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה בכל עת ובכל תנאי שתמצא לנכון, ללא צורך בקבלת הסכמת הקונה לכך.

11. מחצבים, עתיקות ואוצרות טבע -

11.1 כל המחצבים, והעתיקות ואוצרות הטבע שכל מין וסוג שהוא שיימצאו בנכס או במסד אליו, היום וכושרה של המוכרת ו/או מדינת ישראל, והם אינם נמכרים לקונה לפי הסכם זה.

11.2 במקרה של גילוי מחצבים, עתיקות ואוצרות טבע כאמור, מתחייב הקונה להודיע על כך מיד למוכרת, להימנע מכל סיפול ו/או שימוש בהם, ולאפשר למוכרת ו/או לחי מסעמה לספול ולהשתמש בהם.

11.3 סבלי לפגוע בכלליות האסור לעיל, מוכרז בזה בכל מקרה של גילוי מחצבים עתיקות ואוצרות טבע לסיניהם, יפעלו הצדדים בהתאם לחוק הנוגע לענין.

12. הוראות מיוחדות-

12.1 במקרה בו הבעלות בנכס היא משותפת לבעלים ולאחר, מצהיר הקונה כי ידועה לו הבעלות המשותפת כאמור, כי הוא רכש לפי הסכם זה רק את זכויות המוכרת בהתאם לחלקה בנכס כאמור, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המוכרת בעניין זה.

12.2 במקרה בו הבנין חורג מדיגה כלשהי מגבולות הנכס לתוך חלקה שמוכה, מצהיר הקונה כי קיומה של החריגה הנ"ל ידוע לו, כי הוא רכש על פי הסכם זה רק את אותו חלק מהבנין הנמצא בגבולות הנכס, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המוכרת בעניין זה. בכל מקרה בו טקב שיטתי בגבולות הנכס הוא יכול את אותו חלק הבנין החורג כאמור לעיל, כי אז ישלם הקונה למוכרת את תמורת אותו חלק חורג לפי רישום הזכויות בנכס על-שמו בלשכת רישום המקרקעי, בהתאם לשומה שתעוד לצורך זה על-ידי שמאי של המוכרת.

12.3 במקרה בו הנכס כלול בחלק ו/או בשלמחו נשטח ציבורי פתוח ו/או נשטח המיועד להפקעה ו/או שכבר הופקע, מצהיר הקונה כי ידועות לו העובדות הנוגעות לעניין זה, כי הוא הסכים לרכוש את הנכס תוך ידיעת עובדות אלה, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המוכרת בעניין זה.

12.4 במקרה בו הבנין הוכרז כיבנין לשימור" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או ב"אחר עתיקות" לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978, מצהיר הקונה כי ההכרזה הנ"ל ידועה לו, כי הוא הסכים לרכוש את הנכס תוך ידיעתה, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המוכרת בעניין זה.

12.5 במקרה שקיים צו הריסה לגבי הבנין ו/או כל חלק הימנו, ו/או במקרה שהבנין ו/או כל חלק הימנו הוכרז כמבנה מסוכן, מצהיר הקונה כי ידועים

לו קיומם של הצו ו/או ההכרזה הנ"ל, כי הוא הסכים לרכוש את הנכס ו/או ידיעתם, וכי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המוכרת כעניין זה.

12.6 בסקרה שהקונה הינו דייר שהחזיק רוכש בשכירות לפני חתימת הסכם זה, יחולו עליו ההוראות הבאות:

12.6.1 החל מיום תשלום מלוא התמורה לא יהיה עוד הקונה חייב בתשלום דמי שכירות למוכרת בגין הנכס. למעט הסך ספק, מצהיר הקונה ומאשר כי אין בהסכם זה כדי לפסול ו/או לשחרר אותו מהחייבויותיו האחרות שיש לו כלפי המוכרת מלפני יום אישור העסקה ו/או מועד תשלום מלוא התמורה כאמור. לדבריו חובות קודמים של דמי שכירות, חובות בגין תיקונים ואחזקת הנכס והבנין, מיסים ותשלומי חובה אחרים וכיוצא ב.

12.6.2 החזקה בנכס כבר נמצאת בידי הקונה, והאמור בסעיף 7 של הסכם זה לעיל לא יחול.

12.6.3 הקונה מצהיר ומאשר כי הוא אכן מחזיק בנכס ומשתמש בו בפועל אך ורק לשימוש הקבוע בהסכם השכירות שנחתם בינו ובין המוכרת.

12.7 בסקרה שהקונה רוכש את הנכס עקב זכייתו במכרז, יחולו ההוראות הבאות:

12.7.1 הודעת המוכרת לקונה על זכייתו במכרז תהווה את אישור העסקה

12.7.2 ליום אישור העסקה יחשב היום שבו החליטה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל על זכייתו של הקונה במכרז. כמצוין בהודעה האמורה בסעיף 12.7.1 לעיל.

12.7.3 על אף האמור בסעיף 3.2 לעיל, הקונה מתחייב לשלם את התמורה עד לא יאוחר מ-60 ימים מיום אישור העסקה, בתנאים ובמועדים כדלקמן:

12.7.3.1 הקונה ישלם את התמורה בשורה הנחשבת (דהיינו - מחיר התמורה כפי שאושר על ידי המוכרת ביום אישור העסקה).

12.7.3.2 החל מהיום ה-31 שלאחר יום אישור העסקה ועד לא יאוחר מתום 60 ימים מיום אישור העסקה, ישלם הקונה את התמורה בצירוף ריבית פיגורים יומית כשיעיר שיהא נהוג באותו

12.7.3.3 זמן אצל המוכרת על פי ריבית החשב הכללי

העסקה, תפגע זכותו של הקונה לרכוש את הנכס, והמוכרת תהיה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר וללא כל צורך בהתראה מוקדמת.

מובהר בזה כי תשלום חלקי של התמורה לא יסנע את מימוש זכותה של המוכרת לבטל את ההסכם כאמור.

12.7.4 אין באמור בסעיף 2 13 להלן כדי לפגוע בתוקפם המחייב של מסמכי המכרז.

13. חוקף ההסכם.

13.1 להסכם זה יהיה חוקף רק לאחר שייחתם על ידי שני הצדדים.

13.2 הסכם זה מסצה את כל המוסכם בין הצדדים עד למועד חתימתו, ואין יותר כל תוקף להבטחות ו/או להטבות שהיו בין הצדדים לפני חתימתם כאמור, ואשר סותרות את האמור בו.

13.3 כל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים מצד המוכרת במימוש זכויותיה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לא יחשבו לה כויתור על זכויותיה

13.4 כל ויתור על זכות לפי הסכם זה ו/או שינוי בו יהיו חסרי תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים.

13.5 הקונה מצהיר כי קרא והבין את ההסכם ואת התנאים המצויין לו, וכי אין לו, ולא תהיה לו, כל טענה בקשר לכך

13.6 הקונה מוותר על כל טענה לפיה יש לפוטט את ההסכם כנגד המוכרת בשל העובדה שנוסחו על ידי פרקליטה.

14. ביטול ההסכם

14.1 בכל מקרה שהקונה יפר את ההסכם תהיה המוכרת רשאית לתבוע לפי בחירתה את כל אחד מהסעיפים שהיא זכאית להם לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, כולם ביחד ו/או כנופרד, והקונה יהי סנוע מלהתנגד לפיצול הסעיפים על ידי המוכרת.

14.2 במקרה של ביטול ההסכם, תשיב המוכרת לקונה את כל הכספים ששילם לה על חשבון התמורה בצידוף הפרשי הצטדה למדד המחירים לצרכן החל מיום החשלות ועד ליום ההשבה, בניכוי כל ההוצאות והנזרים שהיו למוכרת בקשר לכריתת החחה, קיומו וביטולו, ההשבה תבוצע עד לא יאוחר מ-90 ימים מיום הביטול.

15. כללי

15.1 כתובות הצדדים לצורך מתן הודעה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, הינן כמפורט ברישא של הסכם זה, כל עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי כתובתו במכתב רשום.

15.2 כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובת הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות משעת מסירתה במשרד הדואר לשלוח בדואר רשום ו/או מרגע מסירתה בכתובת הנ"ל במסירה אישית עם אישור מסירה ו/או משעת העברתה בפקסימיליה - ביוס ובשעה הנקובים באישור הניתן על ידי מכשיר הפקסימיליה השולח.

15.3 הקונה מאשר בזה כי יודע לו כי המידע שמסר לעמידור במסגרת חתימה על הסכם וכישה, וכן כל מידע אחר הנצבר אודותיו ואודות משפחתו על ידי עמידור, יישמר וינוהל על ידי עמידור ו/או מסעמה, בין היתר, במאגרי מידע על פי דין, וכי עמידור תהיה רשאית להשתמש במידע הנ"ל לצורך ביצוע תפקידיה כסוכנת מוסמכת לניהול ובמי מדינת ישראל-רשות הפיתוח וכן להעביר מידע זה לרשות מקרקעי ישראל, לשכות רישום המקרקעין וכל גורם נדרש אחר לצורך ביצוע תפקידיה כאמור.

15.4 הקונה מצהיר כי יודע לו שפרקליטי המוכרת אינם מיצגים אותו בכל הקשור בהסכם זה אלא את המוכרת בלבד, וכי הוא זכאי לחנות לעצמו עורך דין משלו ולוויות מיוצג על ידי עורך דין מסעמו, אם סברצנו לעשות כן.

15.5 כמו כן, במידה והרכש זכה בנכס במכרז ותמכרות לו זכויות בניה במסגרת הסכם זה, מתחייב הרכש להימנע מלנקוט אפליה פסולה בשט שיוק יחידות דיור שיבנה (במידה ויבנה), והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע שס יפר התחייבות זו, המוכרת ו/או רשות מקרקעי ישראל יהיו רשאיות, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות על פי דין, לבטל את החחה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים כשיעור של 15% מהתמורה בצידוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במיעד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המוכרת ו/או הרשות במקרה שכזה.

ולדאיה באו הצדדים על החתום-

ה ק ו ה

"עמידור" - החברה הלאומית לשיכון
בישראל בע"מ, בשם ועבוד
רשות מקרקעי ישראל

זיהוי התותמים ע"י נציג עמידור בלבד

אני הח"מ _____ מאשר בזה כי ביום _____ חתמו בפני על ההסכם זלעיל, לאחד שהודרו בפני על ידי הצגת תעודות הזהות שלהם(נסצי"ב צילום תעודות זהות).

חתימת המאשר

הערה - אם הקונה יחחוס בטביעת אצבע יש לפעול על פי נהלים מס' 28055 ו-28047 (עריכת חחה שכירות).

נספח ד' – הקניית זכויות במקרקעין לזרים

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960
תוכן ענינים

<u>Go</u>	הגדרות	סעיף 1
<u>Go</u>	היתר העברת בעלות	סעיף 2
<u>Go</u>	הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים	סעיף 2א
<u>Go</u>	שמירת מצוות שמיטה	סעיף 3
<u>Go</u>	ביצוע ותקנות	סעיף 4

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960

הגדרות	1.	בחוק זה –	"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – חוק-היסוד); "קרקע עירונית" – קרקע שיעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה; "תעסוקה" – תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים.
היתר העברת בעלות	2.	ואלה סוגי העסקאות שסעיף 1 לחוק-היסוד לא יחול עליהן:	(1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953; (2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, תמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950; (3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדון או חבות שנוצרה כדון לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק-היסוד; (4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות; (5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך ליישר גבולות או להשלים נחלות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל פעם; היתה ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת; (6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת; (7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' באלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו – התקופה הראשונה), ו-400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה; ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.
הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים	2א.	(א) בסעיף זה –	"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או להעביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור; "זר" – כל אחד מאלה: (1) יחיד שאינו אחד מאלה: (א) אזרח ישראלי או תושב ישראל; (ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950;

- (2) תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בפסקה (1);
- (3) מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות (1) או (2);
- "חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;
- "יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל; "מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:
- (1) איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;
- (2) אורגן, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;
- (3) ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;
- "מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;
- "מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;
- "שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
- (ב) (1) לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;
- (2) המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;
- (3) יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, ובהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו בחקנות כאמור בסעיף 4(ב);
- (4) בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה (3), יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
- (א) טובת הציבור וביטחונו;
- (ב) זיקתו של הזר לישראל, לרבות נתוניו האישיים, תקופת מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;
- (ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו או יועברו לו;
- (ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;
- (ה) תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם;
- (5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:
- (א) זר שאינו תאגיד, המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה, "תכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
- (ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; לעניין זה – "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון.

התשי"ט-1959; "מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון;

(ג) מדינה, בהתאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי, לצורך ניהול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין.

(ד) (1) לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות להקניה או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;

(2) לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;

(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או בבקשה לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.

3. חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.

4. (א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות ככל הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף 2, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין לזרים, לעניין זהות הגורמים שעמם יש להתייעץ כאמור בסעיף 2(ב)(3), בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לעניין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין המועדים למענה לבקשה.

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

לוי אשכול
שר האוצר

משה דיין
שר החקלאות

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

נספח ה' – כתב שיפוי

כתב שיפוי

נספח לחוזה מכר/חכר עם תוספת בנייה/זכויות בנייה/הליכים משפטיים.

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר/חכר, במכירת נכסים בהם קיימת תוספת בנייה/זכויות בנייה.

הגדרות:

"תוספת בנייה": כל בנייה אשר נעשתה, בין אם בשטח אשר הוצמד לדירת הרוכשים ובין אם בשטח אשר הוצמד לתת חלקה אחרת בבנין ו/או ברכוש המשותף ע"י הרוכשים ו/או ע"י דיירים אחרים בבנין ו/או ע"י רוכשים אחרים בבנין.

"רשות הפיתוח": הבעלים של הקרקע או שיש לה הזכות להירשם כבעלים.

"רמ"י": רשות מקרקעי ישראל.

"עמידר": סוכנה המורשה של רמ"י.

"הסכם המכר/חכר"

או "הממכר": הסכם המתייחס לגוש: _____ חלקה: _____ יחידה: _____
מגרש: _____ הנמצא ברח': _____ מס': _____
עיר: _____

אני/אנו הח"מ:

א. שם: _____ ת.ז.: _____

ב. שם: _____ ת.ז.: _____ (להלן: "הרוכשים")

מצהירים כי:

1. ידוע לרוכשים כי אין בחוזה ובנספח זה כדי להוות מכירה של תוספת הבנייה אלא זכויות הבנייה שנמכרו, אם נמכרו ואין בכך משום הסכמה ו/או אישור לתוספת בנייה כלשהי מצד "עמידר".

2. הרוכשים מצהירים בזאת, כי ידוע להם שהדיירים האחרים בבנין ו/או הרוכשים האחרים ו/או מי מהם, ביצעו אף הם תוספות בנייה ברכוש המשותף וכי הם מוותרים על כל טענה כלפי "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח בגין תוספות בנייה.

3. הרוכשים מצהירים בזאת, כי הם ערכו את כל הבדיקות המתבקשות ברשות המקומית ובכל רשות מוסמכת לגבי המצב התכנוני בטרם החתימה על הסכם הרכישה ובכלל זה לגבי זכויות הבנייה ואפשרות ניצולן לאור תוספות הבנייה אשר בוצעו על ידם ו/או ע"י מי מהדיירים ו/או הרוכשים האחרים וכי לא תהא להם כל טענה כנגד "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח בגין ניצול אחוזי הבנייה אשר נמכרו להם.

4. ידוע לרוכשים, כי כל תוספת בנייה אינה באחריותה של "עמידר" וכי כל בנייה אשר נעשתה תהא על אחריותם של הרוכשים.

5. ידוע לרוכשים, כי עליהם לדאוג להשגת האישורים המתאימים מאת הרשויות המוסמכות, וכי אין במכירת זכויות הבנייה ו/או הצמדת הגג משום כל הסכמה ו/או היתר לתוספת הבנייה.

6. ידוע לרוכשים, כי במידה ולא יתקבלו כל ההיתרים ו/או האישורים לתוספת הבנייה, מאת הרשויות המוסמכות, לא יהיו הרוכשים זכאים לכל שיפוי ו/או פיצוי מאת "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח רגלי זריזות הרוגה שוררשו את ורכשו.

7. ידוע לרוכשים, כי אף אם יוצא צו הריסה בגין תוספת הבנייה לא יהיו זכאים הרוכשים לכל שיפוי ו/או פיצוי מאת "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח בגין זכויות הבנייה שנרכשו, אם נרכשו.
8. ידוע לרוכשים, כי יהיה עליהם לשפות את "עמידר" בתוך שבעה ימים מיום קבלת דרישה בכתב, בגין כל הוצאה ו/או סכום בו תחויב "עמידר" בגין תביעה אשר תוגש כנגדה עקב תוספת הבנייה, ובכלל זה כל סכום אשר תחויב "עמידר" לשלם וכל הוצאות משפט אשר ייגרמו לה.
9. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח לא נתנו כל הסכמה לתוספת הבנייה ובשום מקרה לא ישפו את הרוכשים באם לא תאושר תוספת הבנייה ע"י הרשויות המוסמכות ו/או יוצא צו הריסה בגינה.
10. הרוכשים מוותרים בזאת, על כל טענה מכל סוג שהוא כלפי "עמידר" ו/או רמ"י ו/או רשות הפיתוח בגין תוספת הבנייה.
11. הרוכשים מצהירים ומתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לפצות ו/או לשפות את רשות הפיתוח ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ו/או מי מטעמם אשר ניהל ו/או ינהל על פי אישור של רשות הפיתוח (להלן: "המוכרת") את הממכר ו/או הנכס על כל סכום שהמוכרת תחויב כדין לשלם לבעלי זכויות בנכס ו/או לצד שלישי אחר, בגין בנייה ו/או שינויים שביצעתי ו/או אבצע בנכס, לרבות בניית גלריות (להלן: "הבנייה").
12. הרוכשים מקבלים על עצמם את קיום כל הפקודות, ההוראות והדרישות של הרשויות המוסמכות לבנין ותכנון ערים ושל כל דין בקשר לבנייה, והם מצהירים, כי הם האחראים היחידים לכל עבירה ו/או נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לכל צד שהוא עקב הבנייה ו/או כתוצאה ממנה. כן הם מצהירים על ידיעתם והסכמתם כי המוכרת ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות בגין טיבה של הבנייה מכל בחינה לרבות משפטית ו/או הנדסית ו/או תכנונית ו/או בכלל, וכי לא מוטלת על המוכרת כל חובה בעניין רישיונות היתרים ו/או אישורים עבור הבנייה.
13. ברור וידוע כי הסכם המכר/חכר אינו מהווה הסכמת המוכרת/המחכירה לבנייה לא במישרין ולא בעקיפין, לא במפורש ולא מכללא. לפיכך לא תהינה לרוכשים כל טענות למוכרת/המחכירה בגין הבנייה ו/או בגין הוצאות ו/או נזקים הקשורים בבנייה והרוכשים המתחייבים לבצע כל צד כדין של רשות מוסמכת בעניין ההוצאות הישירות והעקיפות בגין כך, ולא תהינה לרוכשים כל תביעות מהמוכרת/המחכירה להחזר בגין הוצאות הבנייה ו/או ההריסה ו/או התביעה להחזר תשלום בגין הבנייה ו/או חלק מהם.
14. היות וזכויות צדדים שלישיים תלויות בהתחייבותי זו, ביניהם ולרבות הדיירים ו/או בעלי זכויות אחרים בנכס ו/או בנכסים הסמוכים, הרי שהינה בלתי חוזרת, וללא תהיה לנו רשות לבטלה או לשנות אותה והיא תעמד ותחייב את יורשנו לאחר פטירתנו וכן את כל מי שיבוא במקומנו ו/או מטעמנו.
15. הננו מצהירים, כי ידוע לנו, שהתחייבות זו מהווה חלק עיקרי מהותי ובלתי נפרד מהסכם המכר/חכר של הנכס, היה והתחייבות זו מתייחסת לכמה מיחיד הרוכש תחול עליהם ביחד ולחוד.
16. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בתנאי הסכם המכר/חכר בכלל, ובפרט האמור בסעיף 17 וסעיף 14 להסכם החכירה על כל סעיפי המשנה ובהתאמה.
17. במידה והממכר או סביבתו מוחזק ע"י צד ג' רכישת הנכס מבוצעת בכפוף לחזקה זו וכי על רמ"י/עמידר/ר"פ לא מוטלת כל חובה ו/או התחייבות לפנות את צד ג' מהמבנים ו/או מהשטח הפתוח.
18. באם נחליט לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המחזיקים הנ"ל נהיה מנועים מלערב ו/או לצרף את ר"פ/רמ"י/עמידר בהליכים אלה בין כתובעים ובין כנתבעים ובין כצד ג'.
19. באם צד ג' כלשהו ינקוט כנגד ר"פ/רמ"י/עמידר בהליכים כלשהם נצטרף לכל בקשה כי התביעה כנגדם תדחה או תימחק על הסף.
20. הננו מתחייבים לשאת בכל הוצאות ו/או תשלומים שתוציא ו/או תשלם ר"פ לגורם כלשהו והתחייבות זו מהווה חזר ושיפוי לכל זזה ו/או הוצאה שייגרם לר"פ/רמ"י/עמידר.

21. בנוסף לאמור לעיל יתייחס כתב שיפוי זה לכל נזק שייגרם לר"פ/רמ"ע/מידר כתוצאה מנזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש שיימצא בממכר.

22. בהתחייבות זו לשון יחיד וגם לשון רבים במשמע, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע, הכול לפי העניין.

ולראיה באו על החתום:

היום: _____

ח ת י מ ה

ח ת י מ ה

אישור עו"ד/נציג עמידר

אני הח"מ מאשר כי היום התייצב בפני הקונה/חוכר המתחייב הנ"ל ולאחר שזיהיתיו עפ"י תעודת הזהות שלו והסברתי לו את מהות ההתחייבות עליה הוא עומד לחתום ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה חתם לפני.

חתימה וחותמת המאשר

נספח ו' – מפת מדידה

ראה בנפרד את כל תשריט המכרז

נספח ז' – חוזה דייר מוגן

249179/4 - ~~220~~

6828

מס' התחנה.

מס' התיק.

27

מס' החלקה...

2041

חוזה-שכירות

חווה שכירות זה נעשה ונחתם ב..... ביום..... לחודש..... בן רשות הפיתוח במובן
חוק רשות פיתוח (העברת נכסים), תשי"א—1950, (שייקרא להלן "המשכיר"), מצד אחד, לבין מר/גב'.....
..... (שייקרא להלן "השוכר"), מצד שני.

- [illegible]

בתשלומים ובתאריכים הבאים:—

...D. 320.....70 OK

..... (ב)

היתרה בסך 649 ל"י תשולם ב-..... תשלומים שיעמדו למרעון כדלקמן:—

15

- | מס' סדר | שם | מס' סדר | שם | מס' סדר | שם |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 1. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 2. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 3. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 4. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 5. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 6. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 7. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 8. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 9. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |
| 10. | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך | 15 | ל"ג בתאריך |

השוכר מוסר בשעת חתימת החוזה למשכיר שטרות בחיי אפקודת המשכיר להטחת התשלומים הנזכרים בסעיף 3 לעיל בסכומים ומועדי פרעון של תשלומים אלה. כבלת או מסירת השטרות, נכונם או העברתם לא יחשבו לתשלום אלא עצם תשלום כל שטר ושטר במועדו יחשב לתשלום דמי השכירות המובטח לפי השטר. השוכר מותר בזה על הצורך בהצגת השטרות, עריכת פרוטסט ועל כל פורמליות אחרת הדרושה לפי החוק. על השוכר לפקוע את כל תשלומיו במשכיר ללא צורך בדרישה מקודמת על כך מאת המשכיר.

5. השוכר מתחייב להשתמש במושכר ובכל חלק הימנו אך ורק למטרת
..... ולא לאיזו מטרה אחרת שהיא.

6. השוכר מתחייב:

(א) לא למסור או להעביר או להשיכיר את המושכר או חלק ממנו או את זכותו על המושכר או על חלק ממנו וכן לא להשוות למישהו אחר להשתמש או להמשיך להשתמש במושכר או חלק ממנו וכן לא לשלף את מישהו בחזקת המושכר או כשימוש בו או בכל הנאה ממנו בלי הסכמה בכתב מראש של מאת המשיכר.

(ב) החרשות למשיכיר או לבאי כוחו להכנס למשכר בכל זמן והמתקבל על הדעת כדי לבדוק את מצב המשכר. לבצע חיקונים /או לכל מטרה אחרת הקשורה בבעלה והחזיקה של הנכס. אך סעיף זה לא יחשב כמסיל על המשכיר איוו חובה שהיא לעשות תיקונים במשכר.

(ג) לשמור על נקיון המושכר, חדר המדרגות, התזר וכן על נקיון המקומות המשותפים לו ולדיירים אחרים באותו הבנין. לא להביא אופנים, ארונים, או מטלטלין איהם שהם בחדר המדרגות ומקומות המעבר, ולא לגרום כל הטרדה או אי נעימות לאנשים אחרים הנמצאים או המבקרים בבנין בנמצא המושכר.

(ד) לשמור ולטפח את גינת הגוי, הצומח והנטיעות הקיימות, וכן לשמור על הגדר המקיפה את הבית או את הגינה הצמודה לו.

(7) לא לשנות את המשכר /או את הבנין בו נמצא המושכר בא"ח אופן שהוא וכן לא להוסיף כל דבר בו /או עליו, או צמוד אליו, לא להרוס כל חלק מהם, לא להתקין או להסיר כל האמצעים לחשמל או למים או מכל סוג אחר וכל חלק הימנה ולא להתקין או להסיר מכל השיד' כיבוי או חלק ממנה, לא להרכיב שום שלטים מסתירים או אמצעי פרסום אחרים כל שהם ובכלל לא לפגוע במאומה במשכר בכל צורה שהיא, בלי בקלות רשות בכתב מאת המשכיר. כל חיתוך וכל פעולה שייעשו ע"י השוכר בניגוד לאמור לעיל ייעשו על חשבונו ואחריותו בלבד ובלי לפגוע בזכויותיו של המשכיר בגלל הפרת התחם מצד השוכר. כל הוספה או שינוי שיעשו במשכר ייתשוב כרכוש של המשכיר, אולם המשכיר רשאי לדרוש מאת השוכר לסלקו או להחזיר את מצב המשכיר לקדמותו, ומבקרה זה על השוכר להרוס כל בנין, תקן או הוספה שנעשו בניגוד לחחו זה על השוכר הוא למשכיר גם הרשות לעשות זאת על חשבו השוכר. לשוכר לא תהיה כל זכות לפצוי ומורתם. השוכר מכיר כי לא התיקונים והטפות הבניה שנעשו ושיעשו במשכר

בבנין שבו נמצא המושכר — הן על חשבון השוכר והן על חשבון המשכיר — עוברים לבעלות המשכיר או למי שהוא שבא במקומו ואין השוכר רשאי להפריד מחוברים למושכר או לקרקע בשעת יציאתו מהמושכר או בכל עת אחרת.

(1) לתקן על חשבוננו כל נזק למושכר שנגרם על ידו או ע"י בני ביתו או ע"י מישהו הנמצא במושכר ברשותו של השוכר מיד לאחר שהנזק נגרם.

(2) לשלם את כל המסים, הארנונות, האגרות ותשלומי החובה למיניהם, העירוניים והמשלתיים החלים או שיחולו על השוכר לרבות את כל המגזיע עבור שימוש במים ובחשמל וביתר השרותים של המושכר. אם ובאיוז זמן שהוא ישלם המשכיר איוז סכום על חשבון חובות השוכר הנזכרים בסעיף זה. השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל תשלום כזה לפי דרישתו הראשונה.

7. השוכר מאשר שהוא בדק את המושכר ומצאו מתאים למטרה הנ"ל וכי אין לו כל ברירה מחמת מום, ברירה לאחר ראיה או ברירה אחרת והוא מתחייב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות או בהפסק השכירות בכל דרך אחרת ולהחזיר למשכיר או לבא כזה, באותו המצב בו נמסר לו בהתחשב עם הפחת הנגרם דרך השימוש הרגיל ובהתחשב עם האמור בסעיף 6 (ד).

8. במקרה והשוכר ו/או המשכיר יירדשו ו/או יחויבו לשלם תשלום איוז שהוא בקשר לפעולה או נזק במושכר ו/או באותם החלקים בבית ובחצר שלשוכר או בהם זכות שימוש משותף, יהיה השוכר בלבד אחראי לכל תשלום כזה.

במקרה שהמשכיר יירדש ו/או יחויב לשלם כל סכום שהוא בקשר עם הנ"ל, יהיה השוכר חייב להחזיר למשכיר כל תשלום כזה לפי דרישתו הראשונה.

9. השוכר מתחייב לשאת ביחד עם המחזיקים האחרים במקום או בבית בו א המושכר בהוצאות שירותים משותפים שהחזקתם תהיה דרושה לפי זק או שיוסכם על החזקתם על ידי המחזיקים באישורו של המשכיר. כר ישלם את חלקו היחסי בהוצאות השירותים כפי שיקבעו המחזיקים הסכם הדדי בינם לבין עצמם או בהעדר הסכמה, כפי שיקבע המשכיר בלבד.

10. במקרה ותוך תקופת השכירות יעלו דמי שכירות בהתאם לחוק חדש המסדיר את היחסים בין המשכירים לשוכרים או בהתאם לכל חוק אחר שיהיה בתקפו מוזמן לזמן, יועלו בהתאם לכך דמי השכירות המשתלמים

עבור המושכר. והשוכר יהיה חייב לשלם את ההפרש ולשנות או להוסיף שטרי חוב בתחילת ידו לפקודת המשכיר בקשר לתוספת דמי שכירות — הכל לפי דרישת המשכיר.

11. כל תנאי חוזה זה הגם תנאים עיקריים והשוכר מסכים שאם ייפר או לא יקיים איוז תנאי או התחייבות הכלולים בחוזה זה מתבטל חוזה זה מאליו והמשכיר יהיה רשאי לתבוע מיד את פינוי המושכר בלי כל צורך בהודעה או התראה איוז שהיא ובכל מקרה הרשות בידי המשכיר לתבוע מאת השוכר כל נזק שייגרם לו עקב הפרה או אי קיום הנ"ל או לעשות כל התקונים והדברים האחרים שהשוכר חייב בעשייתם ולתבוע את ההוצאות שנגרמו לו מאת השוכר מבלי לפגוע באיוז מזכויותיו האחרות לפי הסכם זה, ולמטרת סעיף זה יחשב אי תשלום איוז סכום המגיע, או אי פרעון איוז שטר שנתן לפי חוזה זה כאי תשלום ו/או כהפסקת תשלום דמי השכירות. אי שימוש בזכויותיו הנ"ל או איחור בשימוש בהן ע"י המשכיר אינו נחשב לווייתור או להסכמה מכללה מצד המשכיר ולא תגרע במאומה מזכויות הנ"ל ולא יהיה חוקף לכל ארכה או הקלות אחרות אלא אם ניתנו בכתב ע"י המשכיר.

12. הצדדים מותירים על הצורך במשלוח התראה נוטריאנית או רשמית איוז שהיא בקשר עם חוזה זה.

13. בכל מקרה שהשוכר הגו יותר מאיש אחד יתא כל אחד לחוד וכולם יחד מן השוכרים אחראים עבור כל התחייבות מצד השוכרים לפי הסכם זה.

14. המשכיר יהיה רשאי להעביר את זכויותיו לפי חוזה זה למי שימצא לנכון מבלי לקבל על כך את הסכמת השוכר והשוכר מתחייב במקרה של העברה כזו למלא את כל התחייבותיו לפי חוזה זה כלפי מקבל ההעברה.

15. כל הודעה לשוכר בקשר לשכירות ולביטולה או בקשר עם כל ענין אחר הנובע מהחוזה אם תשלח בדואר רשום לפי כתובת המושכר, תיחשב שנמקבלת על ידי השוכר תוך 48 שעות מוזמן מסירתה לדואר למשלוח.

16. למונח "רשות הפיתוח" בחוזה זה יהיה אותו פירוש שניתן למונח זה בחוק ויכלול כל אדם או כל מוסד אשר מורשה או יורשה לפעול בשם רשות הפיתוח וכל גוף או איש שיבואו במקומה, וכל אדם או גוף שהיא העבירה או תעביר אליו זכות מזכויותיה או סמכות מסמכיותיה במושכר או בחוזה זה.

17. כל שינוי התנאים בסעיפים הנ"ל או של כל תוספת אליהם אם ייעשו אחרי תחילת החוזה, כוחם יפה רק אם הם נתונים בכתב ובחתימת המשכיר או הבא במקומו.

18.

ולראיה באו הצדדים על החתום, יום... לחודש... שנת...

חתימת יד המשכיר



חתימת יד השוכר



חוזה זה הוארך על כל תנאיו לתקופה:

של... חדשים, היינו מיום... ועד יום... , ע"ח דמי השכירות, עבור התקופה המוארכת של... ל... לפי קבלה מס'... מיום... ולהבטחת תשלום עודף השכירות בסך... ל... ניתנו שטרות בסך... ל... שו"פ יחול: —

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

תאריך...

המשכיר השוכר

חוזה זה הוארך על כל תנאיו לתקופה:

של... חדשים, היינו מיום... ועד יום... , ע"ח דמי השכירות, עבור התקופה המוארכת של... ל... לפי קבלה מס'... מיום... ולהבטחת תשלום עודף השכירות בסך... ל... ניתנו שטרות בסך... ל... שו"פ יחול: —

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

תאריך...

המשכיר השוכר

מגוון ערוצים לקבלת מידע על מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם:

• פרסומים ← מכרזי מקרקעין פעילים ← מכרזי מקרקעין שבארכיון (עד שנה אחורה, מיום הפרסום)	אתר עמידר באינטרנט WWW.AMIDAR.CO.IL Revital.sayag@amidar.co.il
• פרסומים ← מכרזי מקרקעין פעילים ← מכרזי מקרקעין שבארכיון (מ-1.12.2002) ← תוצאות מכרזי מקרקעין • דיוור ישיר ← פרסום מכרזי מקרקעין פעילים ← תוצאות מכרזי מקרקעין • קבלת SMS – הנחיות להרשמה ← פרסום מכרזי מקרקעין ← תוצאות מכרזי מקרקעין	אתר רשות מקרקעי ישראל באינטרנט WWW.LAND.GOV.IL
• קבלת מידע קולי ו/או בפקס ← על פרסומי מכרזי מקרקעין פעילים ← תוצאות מכרזי מקרקעין	שירותי טלפון אוטומטיים *5575 / 03-9533333 24 שעות ביממה
• הדרכה טלפונית ← נציג השירות ידריך אתכם בביצוע הרשמה לקבלת SMS על פרסום מכרזי מקרקעין • קבלת מידע על פרסומים ← של מכרזי מקרקעין פעילים ותוצאות מכרזי מקרקעין	מוקד טלפון מאויש *5575 / 03-9533333 ימים א' עד ה' מ- 8:00 עד 19:00 יום ו' מ- 8:00 עד 12:00